全国税务师职业资格考试

《税法（Ⅱ）》真题卷（一）

（总分 140 分　考试时长 150 分钟）

一、单项选择题（共 40 题，每题 1.5 分，共 60 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 经省、自治区、直辖市人民政府批准，经济落后地区的城镇土地使用税适用税额标准可以适当降低，但降低额不得超过规定的最低税额的（　　）。

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

2. 居民取得的下列收入需要缴纳个人所得税的是（　　）。

A. 担保收入

B. 军人转业费

C. 国债利息

D. 保险赔款

3. 根据耕地占用税相关规定，占用基本农田应按照当地适用税额进行加按征收的比例为（　　）。

A. 50%

B. 100%

C. 150%

D. 200%

4. 中国居民马某 2024 年一次性从出版社取得稿酬 3 万元，出版社应预扣预缴马某的个人所得税是（　　）元。

A. 3360

B. 4132

C. 5200

D. 5500

5. 某小型微利企业，2025 年 3 月签订专利权转让书据 100 万元，股权转让书据 200 万元，该企业适用“六税两费”减半优惠，企业当月应缴纳印花税（　　）元。

A. 650

B. 550

C. 1350

D. 450

6. 下列建筑物中，应缴纳房产税的是（　　）。

A. 室外游泳池

B. 厂区围墙

C. 地下人防设施

D. 水塔

7. 下列固定资产中，以公允价值和支付的相关税费作为资产计税基础的是（　　）。

A. 改建的固定资产

B. 自建的固定资产

C. 盘盈的固定资产

D. 受赠的固定资产

8. 下列转让定价方法中，适用所有类型关联交易的是（　　）。

A. 可比非受控价格法

B. 再销售价格法

C. 成本加成法

D. 交易利润法

9. 企业从事下列项目取得的所得中，应减半征收企业所得税的是（　　）。

A. 中药材的种植

B. 林产品的采集

C. 观赏性作物的种植

D. 农作物新品种的选育

10. 退休公民张某 2024 年每月领取税收递延型商业养老保险金 1000 元。2024 年张某应缴纳的个人所得税是（　　）元。

A. 960

B. 240

C. 1200

D. 900

11. 某居民企业于 2024 年 10 月计划用一栋房产对外投资。2024 年 11 月签订投资计划，2025 年 1 月办理完毕股权变更登记手续。该投资行为的企业所得税确认时间是（　　）。

A. 2024 年 10 月

B. 2024 年 11 月

C. 2024 年 12 月

D. 2025 年 1 月

12. 下列关于契税计税依据的说法，正确的是（　　）。

A. 承受已装修房屋的计税依据不包括装修费用

B. 契税计税依据含增值税

C. 承受国有土地使用权时减免的土地出让金应扣减计税依据

D. 房屋赠与的计税依据由税务机关参考市场价格依法核定

13. 下列房屋权属的转移，受让方应缴纳契税的是（　　）。

A. 合伙企业合伙人将名下的房屋权属转移到合伙企业

B. 个体工商户将名下的房屋权属转回原经营者个人

C. 母公司以房屋权属向其全资子公司增资

D. 金融租赁公司售后租回业务中承受转移的房屋权属

14. 依据船舶吨税相关规定，下列关于船舶吨税征收管理的说法正确的是（　　）。

A. 船舶吨税执照期限内，船舶改造提升净吨位，需要重新申办执照补缴税款

B. 由港口所在地的主管税务机关负责征收船舶吨税

C. 应税船舶负责人应当自海关填发缴款凭证之日起 15 日内缴清税款

D. 纳税义务发生时间为应税船舶进入我国港口的次日

15. 某服装生产企业 2024 年取得主营业务收入 10000 万元，其他业务收入 1000 万元，营业外收入 500 万元，全年发生符合条件的广告费支出 1800 万元，该企业 2024 年应调增的应纳税所得额为（　　）万元。

A. 75

B. 120

C. 150

D. 300

16. 2024 年境内某企业承租境外某公司在境内的房产，本年度该企业应付不含增值税租金 30 万元，实际支付 10 万元，但在企业所得税申报中扣除的租金费用为 20 万元。2024 年该企业应代扣代缴的企业所得税是（　　）万元。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

17. 新加坡某银行 2024 年从我国取得不含增值税利息收入 100 万元，依据《中新税收协定》该银行应在我国缴纳的企业所得税为（　　）万元。

A. 5

B. 7

C. 10

D. 20

18. 甲企业是增值税小规模纳税人，2024 年 1 月将自有商品房出租给员工居住，当年取得不含增值税的租金 5 万元，该企业应缴纳的房产税是（　　）万元。（当地执行“六税两费”减半征收优惠）

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.6

19. 甲企业是小型微利企业，2025 年 6 月经批准征用耕地 200 平方米，非耕地 1000 平方米，当地规定的城镇土地使用税适用年税额为 2 元 / 平方米。该企业适用“六税两费”优惠政策，2025 年应缴纳的城镇土地使用税是（　　）元。

A. 500

B. 1000

C. 2400

D. 1200

20. 下列关于借款合同印花税计税依据的说法，错误的是（　　）。

A. 以财产为抵押取得贷款的合同，以抵押贷款金额为计税依据

B. 借款方和各银行共同书立的银团借款合同，以各自的借款金额为计税依据

C. 规定最高限额随借随还的流动资金周转性借款合同，以累计借款总额为计税依据

D. 一项信贷业务既签订借款合同，又分次填开借据的，以借款合同所载金额为计税依据

21. 居民个人从境内上市公司取得下列股权激励，不得适用递延税收优惠政策的是（　　）。

A. 限制性股票

B. 股权激励

C. 股票期权

D. 股票增值权

22. 根据企业所得税的规定，以被投资人所在地作为企业所得税收入来源地的是（　　）。

A. 不动产转让所得

B. 销售货物所得

C. 动产转让所得

D. 权益性投资资产转让所得

23. 某企业向我国境内公益性社会团体捐赠股权，应确认股权转让的收入额为（　　）。

A. 捐赠该股权时的公允价格

B. 持有该股权期间的平均价格

C. 捐赠该股权时的评估价格

D. 取得该股权时的历史成本

24. 个人的下列所得中，按“利息、股息、红利所得”项目征税的是（　　）。

A. 个人从任职的股改企业取得的量化资产

B. 个人从任职单位取得的劳动分红

C. 个人从所投资的公司取得所有权登记在本人名下的车辆

D. 个体工商户业主按月从所属经营实体取得的工资薪金

25. 依据《中新税收协定》，个人在中国和新加坡均有习惯性住处，按照加比规则判断其居民身份的标准是（　　）。

A. 永久性住所

B. 营业活动所在地

C. 国籍

D. 家庭主要财产所在地

26. 个人取得和转让离婚析产房屋的下列税务处理，符合个人所得税相关规定的是（　　）。

A. 个人因离婚办理房屋产权过户手续分得的房屋，不缴纳个人所得税

B. 个人因离婚办理房屋产权过户手续分得的房屋，减半征收个人所得税

C. 个人转让离婚析产房屋，以房产转让收入扣除余值后，计算缴纳个人所得税

D. 个人转让自住 3 年的离婚析产房屋取得的所得，免征个人所得税

27. 位于跨境电子商务综合试验区内的某跨境电商企业为小型微利企业，主管税务机关对其实行核定征收。2025 年第一季度企业准确核算的收入总额为 200 万元，该企业第一季度应缴纳的企业所得税为（　　）万元。

A. 0.4

B. 1.2

C. 1

D. 1.6

28. 下列车船中，不属于车船税征税范围的是（　　）。

A. 境内单位租入的外国籍船舶

B. 境内单位出租到境外的船舶

C. 依法在车船登记管理部门登记的机动车辆

D. 依法不需要在车船管理登记部门登记的在单位内部行驶的机动车辆

29. 个人以非货币性资产投资入股，可将投资资产应缴纳的个人所得税递延至股权转让时缴纳。该非货币性资产是（　　）。

A. 技术成果

B. 股权

C. 机器设备

D. 不动产

30. 下列居民个人取得的所得中，按“经营所得”征税的是（　　）。

A. 林某从事保险营销业务取得的所得

B. 王某从事证券经纪业务取得的所得

C. 张某从事论文审核业务取得的所得

D. 刘某从事彩票代销业务取得的所得

31. 根据企业所得税相关规定，企业下列支出中，应计入职工福利费的是（　　）。

A. 为管理人员购买的商业保险

B. 支付给在职职工的差旅补贴

C. 支付给劳务公司的劳务派遣费用

D. 支付给在职职工的困难补助

32. 某企业 2025 年 7 月 1 日将自有固定资产对外出租，合同约定租期 3 年不含增值税租金合计 36 万元，当月收讫全部租金，该项业务可计入 2025 年企业所得税收入的金额是（　　）万元。

A. 0

B. 6

C. 12

D. 30

33. 2025 年 1 月，律师事务所雇员律师刘某取得工资收入 10000 元（不含按规定代扣代缴“三险一金”3000 元），业务分成收入 28000 元，发生与分成收入相关的办案费用 7000 元，当地规定的办案费用为分成收入的 30%，1 月应预扣预缴刘某的个人所得税是（　　）元。

A. 738

B. 780

C. 3196

D. 4220

34. 甲公司以股权支付对价购买乙公司资产，符合特殊性税务处理条件，甲公司获得资产的计税基础是（　　）。

A. 取得资产的原账面价值

B. 取得资产的公允价值

C. 支付股权的账面价值

D. 支付股权的公允价值

35. 企业发生的下列支出中，可以在企业所得税税前扣除的是（　　）。

A. 税务行政诉讼费用

B. 向股东支付的股息

C. 缴纳的税收滞纳金

D. 允许抵扣的增值税

36. 甲公司 2025 年 1 月 6 日购入面值 500 万元，票面利率 2% 的三年期国债，按年计息，到期还本付息，该公司持有 200 天后以 512 万元价格转让给乙公司，则甲公司转让该国债时应确认的国债利息收入是（　　）万元。

A. 5.56

B. 5.48

C. 10.24

D. 12

37. 关于个人股权转让，下列表述中，符合个人所得税相关规定的是（　　）。

A. 股权转让协议生效后，后续取得的股权转让收入不作为应税收入

B. 类比法为税务机关核定股权转让收入的首选方法

C. 父子之间 0 元转让股权，应核定征收个人所得税

D. 转让方取得的与股权转让相关的各种款项，均应并入股权转让收入

38. 下列关于无形资产摊销的说法中，符合企业所得税法相关规定的（　　）。

A. 企业外购的商誉，其摊销年限不得高于 10 年

B. 企业购进按无形资产核算的软件，其摊销年限最短可缩减至 2 年

C. 企业自创的商誉，其摊销年限不得低于 10 年

D. 企业接受投资的专利，不得计算摊销费用税前扣除

39. 居民个人取得下列所得，应并入综合所得计算应纳税额的是（　　）。

A. 个人按规定领取的企业年金

B. 个体工商户取得的经营所得

C. 证券经纪人取得的佣金收入

D. 个人取得的财产转让所得

40. 下列凭证中，免征印花税的是（　　）。

A. 发行单位与订阅单位订立的征订凭证

B. 出版单位与发行单位订立的征订凭证

C. 融资租赁合同

D. 个人出租车车辆签订的租赁合同

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

41. 根据企业所得税相关规定，房地产开发企业在开发产品时，发生的共同成本和不能分清负担对象的间接成本，可以采用合理的方法有（　　）。

A. 占地面积法

B. 建筑面积法

C. 直接成本法

D. 预算造价法

E. 资产比例法

42. 下列关于契税征收管理的说法中，正确的有（　　）。

A. 纳税人应当在依法办理土地房屋权属登记手续前申报缴纳契税

B. 在依法办理土地房屋权属登记前，权属转移合同被撤销，可以申请退税

C. 因人民法院的生效法律文书发生土地、房屋权属转移的，纳税义务发生时间为法律文书送达当事人的次日

D. 纳税人符合契税减免条件时，应按规定附送有关资料或将资料留存备查

E. 契税在土地、房屋所在地缴纳

43. 下列单位和个人属于印花税纳税人的有（　　）。

A. 证券交易的出让人

B. 委托贷款合同的受托人

C. 拍卖标的的产权人

D. 应税合同代理人

E. 证券交易的受让人

44. 根据耕地占用税的相关规定，下列占地行为应缴纳耕地占用税的有（　　）。

A. 占用河流护堤林用地修建露营用地

B. 占用耕地从事地质勘察

C. 占用林地修建木材仓储中心

D. 占用沼泽草地修建卡丁车跑道

E. 采矿塌陷毁损耕地

45. 下列关于车船税的说法，正确的有（　　）。

A. 车船税采用定额幅度税率

B. 临时入境的外国车辆不征收车船税

C. 车船税纳税人不包括不具有车船所有权的管理人

D. 车船税按年申报、分月计算、一次缴纳

E. 客车的计税单位是整备质量每吨

46. 下列房产可免征房产税的有（　　）。

A. 企业幼儿园自用的房产

B. 房地产开发企业出售前出租的商品房

C. “三北”地区供热企业为居民供热所使用的厂房

D. 按国家规定标准收取住宿费的高校学生公寓

E. 中国铁路总公司所属铁路运输企业自用的房产

47. 下列电力行业用地，免征城镇土地使用税的有（　　）。

A. 供电部门输电线路用地

B. 供电部门变电站用地

C. 铁路专用线用地

D. 水电站职工生活用地

E. 火电厂厂区围墙外输油管道用地

48. 依据船舶吨税的相关规定，下列船舶免征船舶吨税的有（　　）。

A. 警用船舶

B. 捕捞养殖渔船

C. 进入我国港口的外籍船舶

D. 军队专用船舶

E. 应纳税额在人民币 50 元以下的船舶

49. 下列凭证中，不属于印花税征税范围的有（　　）。

A. 电网与用户签订的供用电合同

B. 母公司与子公司签订的股权转移书据

C. 仲裁机构的仲裁文书

D. 县政府按照行政权限补偿安置房产书立的协议

E. 总公司与分公司书立的执行计划凭证

50. 下列指标，属于特别纳税调整转让定价方法中交易净利润法的利润指标有（　　）。

A. 息税前利润率

B. 贝里比率

C. 资产收益率

D. 可比非关联交易毛利率

E. 完全成本加成率

51. 依据《中新税收协定》条文解释的规定，新加坡企业在我国设立的下列机构场所中，构成我国常设机构的有（　　）。

A. 仅供交付货物的仓库

B. 作业场所

C. 分支机构

D. 管理场所

E. 制造工厂

52. 依据企业所得税相关规定，跨地区经营汇总纳税企业总分支机构计算分摊所得税税额所依据的因素有（　　）。

A. 营业收入

B. 职工薪酬

C. 资产总额

D. 注册资本

E. 营业利润

53. 企业以下列方式取得的增值税，属于企业所得税法中规定的财政性资金的有（　　）。

A. 先征后退的增值税

B. 增值税留抵退税款

C. 先征后返的增值税

D. 直接减免的增值税

E. 即征即退的增值税

54. 根据企业所得税相关规定，居民企业在研发活动中发生的下列费用，应按“其他相关费用”归集的有（　　）。

A. 知识产权申请费

B. 高新技术研发保险费

C. 技术图书资料费

D. 试制产品制造费用

E. 研发成果验收费用

55. 个人取得的下列所得中，需要征收个人所得税的有（　　）。

A. 个人终止投资经营收回款项所得

B. 个人举报、协查违法犯罪行为获取的奖金

C. 个人转让无偿受赠住房所得

D. 个人办理内部退养手续取得的一次性补贴收入

E. 个人达到法定退休年龄后取得的个人养老金

56. 个人转让下列股票（股权）所得，暂免征个人所得税的有（　　）。

A. 转让上市公司限售股

B. 转让上市公司普通股

C. 转让“新三板”挂牌公司非原始股

D. 通过沪港通转让香港联交所上市公司股票

E. 转让持股不足 1 个月的境内上市公司股票

57. 税务机关应当优先受理纳税人预约定价安排申请的情形（　　）。

A. 企业关联申报和同期资料完备合理，披露充分

B. 税务机关曾经对企业实施特别纳税调查调整，并已经结案

C. 签署的预约定价安排执行期满，企业申请续签，且预约定价安排所述事实和经营环境没有发生实质性变化

D. 企业纳税信用级别为 B 级

E. 企业纳税信用级别为 A 级

58. 与个人任职有关的下列收入，可按全年一次性奖金计算个人所得税的有（　　）。

A. 实行绩效工资办法兑现的绩效工资收入

B. 实行年薪制而兑现的年薪收入

C. 与单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入

D. 提前退休而取得的一次性补贴收入

E. 年终加薪收入

59. 个人获取的下列所得，按照“偶然所得”项目计征个人所得税的有（　　）。

A. 参加客户单位的周年庆典活动，收到客户单位随机赠送的网络红包

B. 无偿获得房产公司赠与的住房

C. 为他人提供担保取得的收入

D. 参加客户单位的业务宣传活动，随机获得客户单位赠送的礼品

E. 参加本单位的年会活动，获得的有奖竞猜奖品

60. 依据企业所得税相关规定，下列资料可作为企业资产损失外部证据的有（　　）。

A. 企业的破产清算公告

B. 司法机关的判决

C. 专业技术部门的鉴定报告

D. 企业相关经济行为的业务合同

E. 行政机关的公文

三、计算题（共 8 题，每题 2 分，共 16 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

某运输企业发生相关业务如下：

（1）3 月购置新建商品房一套，合同金额 1000 万元，4 月交付使用，6 月取得房地产权属机关签发的证书。

（2）4 月通过拍卖取得非耕地征用性质的建设用地 3600 平方米，拍卖价格 4000 万元，5 月签约出证合同，约定交付时间是 8 月 31 日，实际交付时间是 9 月 30 日。

（3）9 月购买货车 10 辆（每辆质量 12 吨）和客货两用车 4 辆（每辆质量 6 吨），合同金额为 300 万元，销售方 10 月开具发票。

（其他相关资料：以上合同金额不含增值税；当地计算房产余值的减除比例是 20%；适用的城镇土地使用税年税额是 10 元 / 平方米；车船税客车每辆年税额 800 元，货车每吨年税额 100 元；该企业不符合“六税两费”条件）

根据上述资料，回答下列问题。

61. 业务（1）应缴纳房产税（　　）万元。

A. 7.2

B. 5.6

C. 6.4

D. 4.8

62. 业务（2）应缴纳城镇土地使用税（　　）万元。

A. 2.1

B. 2.4

C. 1.2

D. 0.9

63. 业务（3）应缴纳车船税（　　）万元。

A. 0.38

B. 0.48

C. 0.36

D. 2.4

64. 该企业应缴纳的印花税（　　）万元。

A. 1.65

B. 2.29

C. 2.59

D. 2.65

（二）

某外国企业 2023 年底在我国设立常驻代表机构，主管税务机关采取经费支出换算收入的方式核定其应纳税所得额，核定利润率为 20%。2024 年该代表机构发生下列支出：

（1）工资及福利费 90 万元。

（2）交际应酬费 15 万元。

（3）办公室装修费 60 万元，租金 40 万元。

（4）物品采购费 200 万元，其中包含购置小汽车 20 万元。

（5）缴纳行政罚款 95 万元。

根据上述资料，回答下列问题。

65. 该代表机构 2024 年下列支出中，不得计入经费支出的是（　　）。

A. 交际应酬费 15 万元

B. 工资福利费 90 万元

C. 办公室装修费 60 万元

D. 行政罚款支出 95 万元

66. 该代表机构 2024 年的经费支出额为（　　）万元。

A. 405

B. 420

C. 440

D. 485

67. 该代表机构 2024 年企业所得税应纳税所得额为（　　）万元。

A. 67.5

B. 101.25

C. 121.25

D. 120

68. 该代表机构 2024 年应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 6.33

B. 5.06

C. 20.25

D. 25.31

四、综合分析题（共 12 题，每题 2 分，共 24 分。由单项选择题和多项选择题组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

（一）

居民个人王某在甲公司任职，2023 年月平均工资 12000 元，公司所在地当年职工月平均工资 4000，2024 年王某有关涉税信息如下：

（1）每月工资 15000 元（已扣除甲公司按规定标准为其代扣代缴的“三险一金”300 元，以及代扣代缴的企业年金 480 元）。

（2）1 月以 80 万元从甲公司购买 100 平方米住房一套（家庭第二套），同期该住房的市场平均价格为 120 万元。已知该住房系甲公司 2019 年以 90 万元购置，当月办理了该住房的不动产权证。

（3）1 月 31 日将上述住房出租，租期 1 年，每月租金 4150 元，12 月份支付修缮费 900 元，已取得发票。

（其他相关资料：上述金额均不含增值税；当地实施“六税两费”的税收优惠政策；不考虑王某的专项附加扣除）

根据上述资料，回答下列问题。

69. 2024 年甲公司累计应预扣预缴王某的个人所得税为（　　）元。

A. 10056

B. 8904

C. 11304

D. 9480

70. 王某低价购房行为，应缴纳个人所得税（　　）元。

A. 12000

B. 7480

C. 7440

D. 9790

71. 王某 2024 年出租住房应缴纳房产税（　　）元。

A. 5478

B. 913

C. 2739

D. 1826

72. 2024 年 2-11 月出租住房应缴纳个人所得税（　　）元。

A. 3154

B. 2852

C. 3253.6

D. 2822

73. 王某达到国家规定退休年龄，领取年金时，个人所得税处理方式正确的有（　　）。

A. 按月领取，适用月度税率表计税

B. 按季领取，适用综合所得税率表计税

C. 不并入综合所得，单独计税

D. 按年领取，适用综合所得税率表计税

E. 因家庭困难需要一次性领取的，适用月度税率表计税

74. 王某 2024 年 12 月出租住房应缴纳个人所得税（　　）元。

A. 228.4

B. 205.2

C. 195.2

D. 246.7

（二）

某市区一家新能源汽车生产企业，2024 年度自行计算的会计利润总额为 31021 万元，已预缴企业所得税 4800 万元。2025 年 3 月，聘请某税务师事务所对其 2024 年度企业所得税进行汇算清缴时，发现以下情况：

（1）5 月通过招标方式受让厂区附近一宗土地，面积 20000 平方米，当月签订土地出让合同并交付了土地。6 月办理了不动产证。当年度未申报缴纳城镇土地使用税。

（2）资产处置收益中含符合条件的技术转让收入 1600 万元，对应转让成本和税费共计 1200 万元。期间费用中含符合加计扣除规定的研发费用 9000 万元。

（3）全年实发工资总额 80000 万元。发生的职工福利费 12000 万元，工会经费 1600 万元，职工教育经费 5800 万元。

（4）营业外支出中含通过公益性组织向灾区捐款 4000 万元，环保罚款支出 60 万元和税收滞纳金 40 万元。

（5）12 月 10 日，购置安全生产专用设备企业所得税优惠目录中规定的专用设备，取得增值税专用发票上注明的金额 120 万元，税额 15.6 万元。当月投入使用。

（其他相关资料：企业适用城镇土地使用税年税额为 18 元 / 平方米；企业所得税税率为 25%）

根据上述资料，回答下列问题。

75. 该企业 2024 年受让土地应缴纳城镇土地使用税（　　）万元。

A. 18

B. 21

C. 22

D. 36

76. 该企业技术转让所得和研发费用共计调减企业所得税应纳税所得额（　　）万元。

A. 11280

B. 8600

C. 9400

D. 9000

77. 该企业职工福利经费、工会经费、职工教育经费应调增企业所得税应纳税所得额（　　）万元。

A. 100

B. 200

C. 700

D. 800

78. 该企业营业外支出调增的企业所得税应纳税所得额为（　　）万元。

A. 280

B. 300

C. 360

D. 380

79. 该企业 2024 年应补缴的企业所得税为（　　）万元。

A. 883

B. 978

C. 1083

D. 1178

80. 下列关于企业购置安全生产专用设备抵免企业所得税的说法中，正确的有（　　）。

A. 企业购置专用设备在 5 年内转让和出租的应当停止享受企业所得税优惠

B. 企业利用财政拨款购置专用设备的投资额不得抵免企业应纳所得税税额

C. 企业按规定计算的抵免金额当年不足抵免的可在以后 5 个纳税年度结转抵免

D. 企业自筹资金购置专用设备的投资额可按规定计算抵免企业所得税

E. 企业购置专用设备计算抵免税额的投资额包括设备购置价款和安装费

全国税务师职业资格考试

《税法（Ⅱ）》真题卷（二）

（总分 140 分　考试时长 150 分钟）

一、单项选择题（共 40 题，每题 1.5 分，共 60 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 某公司为增值税一般纳税人，2023 年应纳税所得额 400 万元，当年购置并实际投入使用符合规定的安全生产专用设备一台，取得增值税专用发票上注明的金额 100 万元，税额 13 万元。另外支付设备运输费用 7 万元（含税），取得增值税普通发票。该公司 2023 年度应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 90

B. 88.7

C. 88

D. 86.7

2. 我国企业所得税选择税收管辖权的标准是（　　）。

A. 地域管辖权和居民管辖权双重标准

B. 地域管辖权单一标准

C. 居民管辖权单一标准

D. 地域管辖权、居民管辖权和公民管辖权三重标准

3. 中国居民翟某为境内上市公司核心技术骨干，2021 年取得任职公司授予的不可公开交易股票期权 10000 股，每股施权价 5 元，授予日该公司股票收盘价为每股 8 元。2024 年 8 月翟某将其中 7000 股股票期权行权，当日该股票收盘价为每股 10 元。翟某股票期权行权应缴纳的个人所得税是（　　）元。

A. 840

B. 420

C. 1050

D. 4480

4. “双支柱”方案中，支柱二通过建立全球最低税制度，打击跨国企业逃避税。下列不属于支柱二内容的是（　　）。

A. 应税规则

B. 收入纳入规则

C. 收入来源地规则

D. 低税支付规则

5. 企业的下列资产处置行为中，不确认企业所得税收入的是（　　）。

A. 将资产用于职工福利

B. 将资产用于经营使用

C. 将资产用于交际应酬

D. 将资产用于股息分配

6. 某运输公司 2023 年 7 月 10 日购入货车 10 辆，每辆货车整备质量 8 吨，运输公司所在地货车每吨年税额 60 元，该运输公司 2023 年应缴纳车船税（　　）元。

A. 2800

B. 4800

C. 2400

D. 2000

7. 企业以分期收款方式销售货物的，确认企业所得税收入的时间是（　　）。

A. 销售合同约定的收款日期

B. 销售货物移送的日期

C. 销售货款实际收取的日期

D. 销售合同履行的日期

8. 房地产开发企业的发包工程未最终办理结算而未取得全额发票的，在证明材料充分的前提下，可按发票不足金额的一定比例预提计税成本，但最高不得超过合同总金额的（　　）。

A. 10%

B. 5%

C. 3%

D. 15%

9. 下列土地，免征城镇土地使用税的是（　　）。

A. 水产养殖场的办公用地

B. 农产品加工企业的办公用地

C. 危险品仓库的库区用地

D. 城市公交站场用地

10. 下列关于城镇土地使用税征收管理的说法正确的是（　　）。

A. 尚未核发土地使用证书的土地，按主管税务机关核定的土地面积缴纳城镇土地使用税

B. 通过拍卖方式取得的建设用地，自取得土地使用权的当月缴纳城镇土地使用税

C. 在商品房项目中配套建设公租房，按公租房实际占用的土地面积缴纳城镇土地使用税

D. 纳税单位无偿使用免税单位的土地，纳税单位应照章缴纳城镇土地使用税

11. 下列行为或合同，属于印花税征收范围的是（　　）。

A. 个人与电网签订的供用电合同

B. 社保基金将持有的证券在社保基金账户间划拨过户

C. 个人与企业签订的住房租赁合同

D. 融资性售后回租业务中签订的出售租赁资产的合同

12. 个人取得的下列所得中，按“财产转让所得”项目缴纳个人所得税的是（　　）。

A. 个人将任职公司授予的股票期权持有至到期行权取得的所得

B. 个人让渡非专利技术使用权取得的所得

C. 个人以股份形式取得的拥有所有权的企业量化资产

D. 个人转让专利权的所有权取得的所得

13. 某企业 2022 年应纳税所得额为 - 40 万元，2023 年未弥补以前年度亏损的应纳税所得额为 320 万元，该企业的从业人数与资产总额指标均符合小型微利企业所得税优惠政策，2023 年该企业应缴纳企业所得税是（　　）万元。

A. 28

B. 32

C. 16

D. 14

14. 个人取得的下列收入，按“劳务报酬所得”项目预缴个人所得税的是（　　）。

A. 个人拍卖自己的文学作品手稿取得的收入

B. 专业记者在本单位报刊发表文学作品取得的收入

C. 遗作继承人取得文学遗作的出版收入

D. 个人受托翻译商事合同取得的收入

15. 在计算个体工商户应税经营所得时，下列支出准予在税前扣除的是（　　）。

A. 生产经营活动中发生的固定资产报废损失

B. 个体工商户缴纳的个人所得税税款

C. 个体工商户业主为家人购买的商业保险

D. 个体工商户代其从业人员负担的税额

16. 漆某及配偶在工作的省会城市无自有住房。2023 年 2 月签订的住房租赁合同约定每月租金 2000 元，租期为 2023 年 3 月至 2024 年 2 月。其女儿 2022 年 6 月大学毕业后，一直在备考研究生，并于 2023 年 9 月入学读研。2023 年漆某专项附加扣除的最高金额是（　　）元。

A. 28000

B. 24000

C. 23000

D. 39000

17. 企业发生下列的保险费，不允许企业所得税税前扣除的是（　　）。

A. 雇主责任险

B. 公众责任险

C. 因公出差员工购买的人身意外保险

D. 为员工家属支付的商业保险

18. 企业政策性搬迁被征用的资产，采取资产置换不涉及补价的，其换入资产的计税成本为（　　）。

A. 被征用资产的公允价值加上换出资产所支付的税费

B. 被征用资产的交易价格加上换出资产所支付的税费

C. 被征用资产的净值加上换入资产所支付的税费

D. 被征用资产的账面原值加上换入资产所支付的税费

19. 外国企业常驻代表机构采取核定征收方式计算应纳税所得额的，其核定利润率的最低标准是（　　）。

A. 20%

B. 15%

C. 5%

D. 10%

20. 个人投资者兴办两个以上的个人独资企业，其经营所得个人所得税处理正确的是（　　）。

A. 年度汇算清缴时，先汇总各企业的经营所得计算全年应纳税额，再根据各企业经营所得占比，计算各企业应纳税额

B. 投资者可自行选择并固定向其中一处企业所在地主管税务机关预缴税款

C. 投资者在每个企业均可以扣除本人的 6 万元费用

D. 投资者在每个企业分摊扣除本人的 6 万元费用

21. 个人取得上市公司（股份制企业）以股票发行溢价的资本公积转增的股本，下列符合个人所得税相关规定的是（　　）。

A. 全额计入个人应税所得缴纳个人所得税

B. 减按 50% 计入个人应税所得缴纳个人所得税

C. 不征收个人所得税

D. 在不超过 12 个月内分期缴纳个人所得税

22. 企业研发费用符合加计扣除规定条件而未及时享受该项税收优惠的，可以追溯享受并履行备案手续的最长期限是（　　）年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 8

23. 除税收法律、行政法规另有规定外，在我国境外登记注册的居民企业，其企业所得税纳税地点是（　　）。

A. 实际管理机构所在地

B. 控股企业所在地

C. 开户银行所在地

D. 实际经营地

24. 关于房产税的纳税人和计税依据的说法，正确的是（　　）。

A. 多方共有房产，由占比高的人按照房产余值作为计税依据缴纳房产税

B. 融资租赁的房产，由承租人按照房产余值作为计税依据缴纳房产税

C. 投资联营的房产，由投资人按照房产余值作为计税依据缴纳房产税

D. 产权出典的房产，由出典人按照房产余值作为计税依据缴纳房产税

25. 被清算公司的法人股东甲企业，其原始投资成本 20 万元，股权占比 20%；被清算公司累计未分配利润和累计盈余公积 80 万元。甲企业从被清算公司分得 19 万元的剩余资产，应确认的投资转让所得是（　　）万元。

A. 19

B. 3

C. －17

D. －1

26. 2023 年居民个人颜某向符合全额税前扣除规定的某公益组织捐赠原值 200 万元，市场价格 350 万元的房产一套；以及原值 19 万元，市价 10 万元的小汽车一辆。按照个人所得税相关规定，颜某的公益捐赠支出金额为（　　）万元。

A. 210

B. 369

C. 220

D. 300

27. 下列关于拍卖物品原值的表述中，正确的是（　　）。

A. 通过商店购买的物品，其原值为购买该拍卖品时实际支付的价款及缴纳的相关税费

B. 从拍卖行拍得的物品，其原值为拍得该拍卖品时实际支付的价款及缴纳的相关税费

C. 通过祖传收藏的物品，其原值为收藏该拍卖品时市场售价及缴纳的相关税费

D. 通过赠送取得的物品，其原值为其市场售价及受赠该拍卖品时发生的相关税费

28. 根据企业所得税的规定，下列关于资产税前扣除的表述中，表述正确的是（　　）。

A. 生产性生物资产，可在购入当期一次性扣除

B. 固定资产大修理支出，不可以一次性扣除

C. 融资租入的固定资产计提的折旧不得扣除

D. 投资资产的成本在投资期间按照长期待摊费用方式扣除

29. 某小型微利企业 2024 年 7 月销售商品合同列明不含增值税价款 100 万元，向银行申请贷款获批，合同约定借款金额为 100 万元，该企业适用“六税两费”减半优惠，当月应缴纳的印花税是（　　）元。

A. 175

B. 150

C. 350

D. 200

30. 甲企业以划拨方式取得土地使用权，建设办公楼后经批准转让给乙企业，划拨土地性质改为出让，下列缴纳契税的说法，正确的是（　　）。

A. 乙企业应分别以补缴的土地出让价款和房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税

B. 乙企业应以房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税

C. 甲企业应以房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税

D. 甲企业应分别以补缴的土地出让价款和房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税

31. 某企业以经营租赁方式租入生产设备一台，一次性支付三年不含税租赁费 24 万元，租赁期为 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。该企业 2023 年允许在企业所得税税前扣除的租赁费是（　　）万元。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 24

32. 某小型微利商贸企业自建仓库于 2023 年 3 月竣工并投入使用。仓库原值 600 万元（包括与之相连的地下储藏室 100 万元）。假定当地计算房产余值的扣除比例为 20%，有商业用途的地下建筑计税原值为房产原值的 80%，该企业适用“六税两费”优惠政策，2023 年该企业缴纳房产税（　　）万元。

A. 2.16

B. 2.09

C. 2.3

D. 2.4

33. 下列行为主体中，属于印花税纳税人的是（　　）。

A. 商品买卖合同的担保人

B. 拍卖交易物品的买受人

C. 管道运输合同的订立人

D. 委托贷款合同的委托人

34. 下列关于核定征收的说法中，符合企业所得税法规定的是（　　）。

A. 税务机关采取不同核定征收方法测算的应纳税额不一致时，可按测算的应纳税额从低核定

B. 担保公司适用核定征收企业所得税办法

C. 汇总纳税企业适用核定征收企业所得税办法

D. 专门从事股权（股票）投资业务的企业，不得核定征收企业所得税

35. 根据《中新税收协定》，个人在缔约国双方均有永久性居住场所，且无法确定重要的经济利益中心所在国，按加比规则，确定居民身份判定的标准是（　　）。

A. 缔约国双方居民自行选择

B. 习惯性居处

C. 依据国籍确定

D. 缔约国双方协商确定

36. 某经济开发区新建一家科技公司，技术研究楼占用耕地 3000 平方米，管理办公楼占用耕地 1000 平方米，露天停车场占用耕地 800 平方米，开发区耕地占用税为每平方米 12 元，该公司不适用“六税两费”优惠，则应缴纳的耕地占用税是（　　）元。

A. 36000

B. 48000

C. 57600

D. 21600

37. 根据《中新税收协定》，新加坡企业通过代理人在我国境内开展经营活动，代理人构成“非独立代理人”的是（　　）。

A. 有权代表被代理企业参与企业合同的制定，以该企业名义签订合同

B. 仅从事信息收集活动

C. 不仅为某一个企业代理业务，也为其他企业提供代理服务

D. 专门从事代理业务

38. 某国已与我国签订有相互给予船舶吨税最惠国待遇条款。某国的 A 公司有 3 艘货船驶入我国某港口，其净吨位分别为 1000 吨、5000 吨、20000 吨，货轮负责人向该港口海关领取了船舶吨税执照，在港口停留期限为 30 天，其定额税率分别为每净吨位 1.5 元、2.9 元、3.3 元。该公司应缴纳的船舶吨税为（　　）元。

A. 16000

B. 69000

C. 80500

D. 82000

39. 下列关于企业所得税研发费用加计扣除的表述中，不符合税法规定的是（　　）。

A. 租赁和商务服务业不适用税前加计扣除政策

B. 企业委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的 80% 计入委托方的委托境外研发费用并计算加计扣除

C. 集成电路企业未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 120% 在税前扣除

D. 企业产品（服务）的常规性升级不适用税前加计扣除政策

40. 根据企业所得税法的相关规定，下列各项中，关于企业重组特殊性税务处理正确的是（　　）。

A. 收购企业在该股权收购发生时的股权支付金额不低于其交易支付总额的 85%

B. 取得股权支付的原主要股东，在重组后连续 6 个月内，不得转让所取得的股权

C. 收购企业取得被收购企业股权的计税基础，以被收购股权的公允价值确定

D. 资产收购，受让企业收购的资产需要不低于转让企业全部资产的 85%

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

41. 个人出租位于城区住房的税务处理，符合相关规定的有（　　）。

A. 个人按市场价格出租住房，减按 10% 税率计算个人所得税

B. 取得住房租金收入按 4% 的税率计征房产税

C. 计算租赁住房的个人所得税应税所得，应扣除相关税费

D. 签订的住房租赁合同，免征印花税

E. 自交付出租住房的当月起，计征房产税

42. 民航机场下列用地，免征城镇土地使用税的有（　　）。

A. 停机坪用地

B. 滑行道用地

C. 场外道路用地

D. 通信导航设施用地

E. 候机楼用地

43. 依据同期资料的管理规定，企业发生下列年度关联交易，应当准备本地文档的有（　　）。

A. 有形资产所有权转让金额超过 2 亿元

B. 金融资产转让金额超过 1 亿元

C. 无形资产所有权转让金额超过 1 亿元

D. 劳务交易金额超过 4000 万元

E. 股权转让交易金额不超过 3000 万元

44. 下列税额中，属于支柱二有效税额范围的有（　　）。

A. 根据公司权益征收的税款

B. 对分配利润、视同利润分配征收的税款

C. 征收的代替普遍适用的企业所得税税款

D. 根据留存收益征收的税款

E. 对企业取得收入时征收的增值税

45. 个人从任职单位取得的下列收入，应并入综合所得计征个人所得税的有（　　）。

A. 监事费收入

B. 午餐补贴

C. 劳动分红

D. 差旅费津贴

E. 科技成果转化现金奖励

46. 下列车辆需要缴纳车船税的有（　　）。

A. 轮式专用机械车

B. 在农村使用的拖拉机

C. 环保专用洒水车

D. 排量超过 50 毫升的摩托车

E. 拖船

47. 下列选项中，可以享受免征船舶吨税的有（　　）。

A. 军队或武装警察部队征用的船舶

B. 船舶吨税执照期满后 48 小时内不上下客货的船舶

C. 应纳税额在人民币 50 元以下的船舶

D. 自境外购买取得船舶所有权，首次进入港口的空载船舶

E. 进入港口避险并不上下客货的船舶

48. 企业与关联方签署成本分摊协议，发生特殊情形会导致其自行分配的成本不得税前扣除，这些情形包括（　　）。

A. 自签署成本分摊协议之日起，经营期限不少于 20 年

B. 不具有合理商业目的和经济实质

C. 未按照有关规定备案或准备、保存和提供有关成本分摊协议的同期资料

D. 有遵循成本与收益配比原则

E. 不符合独立交易原则

49. 居民个人以自有专利技术投资入股境内居民企业，其专利技术转让所得符合个人所得税法规定的有（　　）。

A. 递延至股权转让时缴纳个人所得税

B. 分期 12 个月缴纳个人所得税

C. 分期 2 个纳税年度缴纳个人所得税

D. 分期 5 个纳税年度缴纳个人所得税

E. 分期 8 个纳税年度缴纳个人所得税

50. 下列免征耕地占用税的有（　　）。

A. 公立大学的教学楼用地

B. 残疾军人在规定标准内新建自用住宅

C. 铁路专用线

D. 三甲医院住院部用地

E. 社区养老服务机构自用地

51. 下列关于企业重组一般性税务处理的说法，正确的有（　　）。

A. 分立企业的亏损可以相互结转弥补

B. 被分立企业不存续，被分立企业及其股东应按清算进行所得税处理

C. 被分立企业继续存续，股东取得的对价视同被分立企业分配进行处理

D. 分立企业按公允价值确认接受资产的计税基础

E. 被分立企业对分立出去的资产按公允价值确认资产转让所得或损失

52. 下列属于不征税收入的有（　　）。

A. 企业依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

B. 财政拨款

C. 社保基金取得的股权投资基金收益

D. 社保基金取得的直接股权投资收益

E. 地方政府债券利息收入

53. 下列关于无形资产的表述中，正确的有（　　）。

A. 自创商誉不得计算摊销费用扣除

B. 符合条件的无形资产，采取直线法计算的摊销费用，准予税前扣除

C. 企业外购作为无形资产核算的软件，最短可按 2 年摊销

D. 无形资产的摊销年限一般情况不得低于 5 年

E. 外购的商誉支出，在企业整体转让或者清算时准予扣除

54. 保险保障基金公司涉及的下列应税凭证中，免征印花税的有（　　）。

A. 保险公司进行风险处置和破产救助过程中签订的产权转移书据

B. 保险保障基金公司新设立的资金账簿

C. 保险保障基金公司设立时购置自用房产签订的产权转移书据

D. 保险公司进行风险处置过程中与中国人民银行签订的再贷款合同

E. 以保险保障基金自有财产和接收的受偿资产与保险公司签订的财产保险合同

55. 下列保险费不可以在企业所得税税前扣除的有（　　）。

A. 企业缴纳的雇主责任险

B. 企业为其职工支付的家庭财产保险费

C. 企业为其职工支付的分红型商业养老保险

D. 企业为特殊工种职工支付的人身安全保险费

E. 企业按职工工资总额 2% 标准为其全体职工支付的补充医疗保险费

56. 居民企业发生的下列各项利息支出，在计算企业所得税应纳税所得额时，不可以在发生当期直接扣除的有（　　）。

A. 企业经批准发行债券的利息支出

B. 建造购置固定资产期间的利息支出

C. 自行研发无形资产开发阶段符合资本化条件的借款利息

D. 固定资产建造之前和交付使用之后发生的借款利息支出

E. 非银行企业内营业机构之间支付的利息支出

57. 下列关于手续费及佣金支出的企业所得税税务处理，正确的有（　　）。

A. 企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除

B. 企业支付的手续费及佣金可以直接冲减服务协议或合同金额

C. 零售企业与具有合法经营资格的中介机构或个人签订服务协议的，按协议确认收入金额的 18% 限额扣除

D. 以现金方式支付给具有合法经营资格的中介机构的佣金可以扣除

E. 保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18% 的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除

58. 下列关于印花税计税依据的说法中，正确的有（　　）。

A. 已贴花的凭证，修改后所载金额增加的，其增加部分应当补贴印花税票

B. 从价计税的合同，合同中所载金额和增值税分开注明的，以价税合计金额确定计税依据

C. 针对国际货运，托运方所持的运费结算凭证，以国内运输费用为计税依据

D. 流动资金周转借款合同，以最高限额为计税依据

E. 同一应税凭证由两方以上当事人书立的，需将各方当事人涉及金额加总一并申报纳税

59. 下列关于契税计税依据的说法中，正确的有（　　）。

A. 土地使用权出让、出售，房屋买卖，为土地、房屋权属转移合同确定的成交价格，不包括应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款

B. 土地使用权互换、房屋互换，为所互换的土地使用权、房屋各自确定的价格

C. 土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价格的转移土地、房屋权属行为，为税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价格

D. 先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产。划拨土地性质改为出让的，承受方应以房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据

E. 土地使用权及所附建筑物、构筑物等（包括在建的房屋、其他建筑物、构筑物和其他附着物）转让的，计税依据为承受方应交付的总价款

60. 下列属于税务机关实施特别纳税调查，应当重点关注的企业有（　　）。

A. 低于同行业利润水平

B. 存在长期亏损、微利或者跳跃性盈利

C. 由居民企业在所得税实际税负为 15% 的国家设立的企业，且非由于合理的经营需要而对利润不作分配

D. 重点税源户

E. 与高税率国家（地区）关联方发生关联交易

三、计算题（共 8 题，每题 2 分，共 16 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

中国某居民企业持有境外子公司 40% 股权，2023 年相关涉税信息如下：

（1）国内业务实现应纳税所得额 500 万元。

（2）收到境外子公司就 2023 年税后利润分回的股息 90 万元，子公司所在国已预提所得税。

（注：子公司所在国企业所得税税率为 20%；预提所得税税率为 10%；2023 年子公司享受减半企业所得税优惠，我国与子公司所在国签署税收协定中有税收饶让条款）

根据上述资料，回答下列问题。

61. 假设不考虑与境外所得相关的成本费用的扣除，该企业 2023 年境外所得的企业所得税应纳税所得额为（　　）万元。

A. 90

B. 100

C. 111.11

D. 125

62. 该企业 2023 年境外所得间接负担的企业所得税税额为（　　）万元。

A. 10

B. 11.11

C. 22.22

D. 27.78

63. 该企业 2023 年境外所得的企业所得税抵免限额为（　　）万元。

A. 22.5

B. 25

C. 27.78

D. 31.25

64. 该企业 2023 年境内外所得实际应缴纳企业所得税为（　　）万元。

A. 120.56

B. 125

C. 127.78

D. 130.56

（二）

某粮油加工企业，2023 年相关业务如下：

（1）1 月销售食用油一批，合同约定不含增值税金额为 100 万元。当月委托运输企业将该批食用油运抵客户，合同注明不含增值税运费 1 万元，不含增值税装卸费 0.5 万元。

（2）6 月 30 日将年初账面原值 200 万元的仓库用于为其他企业存储货物，合同约定期限 1 年，每月收取不含增值税仓储费 3 万元。

（3）1 月购置新建厂房一间，合同约定不含增值税金额 300 万元，当月交付使用。4 月对

厂房进行排水改造，签订施工合同，合同约定不含增值税金额 30 万元，当期完成改造并调增厂房账面原值。10 月底将其中价值 100 万元的部分出租并交付给承租方，合同约定租期 3 年，每月不含增值税租金 2 万元，前 2 个月免租金。

（注：计算房产余值的扣除比例为 20%，企业不符合“六税两费”优惠政策的条件，不考虑其他税费）

根据上述资料，回答下列问题。

65. 业务（1）和业务（2）该企业合计应缴纳的印花税是（　　）元。

A. 363

B. 364

C. 663

D. 664.5

66. 业务（2）该企业全年应缴纳的房产税是（　　）元。

A. 31200

B. 19200

C. 31600

D. 33600

67. 业务（3）该企业应缴纳的印花税是（　　）元。

A. 1670

B. 1710

C. 2310

D. 2270

68. 业务（3）该企业全年应缴纳的房产税是（　　）元。

A. 28320

B. 28560

C. 31560

D. 32320

四、综合分析题（共 12 题，每题 2 分，共 24 分。由单项选择题和多项选择题组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

（一）

甲企业属于国家鼓励的集成电路测试企业，2023 年度取得主营业务收入 12000 万元、营业外收入 1600 万元、投资收益 - 200 万元，发生的成本、费用、税金支出合计 9800 万元，营业外支出 600 万元，甲企业自行核算的会计利润总额 3000 万元。

2024 年 3 月，经聘请的税务师事务所审核，发现 2023 年甲企业核算中存在以下情况：

（1）本年度实际支付工资总额 500 万元（含残疾人工资 20 万元），实际发生的职工福利费 80 万元、工会经费 10 万元、职工教育经费 60 万元，为企业全体员工支付补充养老保险费 30 万元，为部分高管支付补充医疗保险费 27 万元。上述支出均已计入成本费用。

（2）销售费用中含广告费 600 万元，管理费用中含业务招待费 80 万元，符合企业所得税加计扣除规定的研发费用 800 万元。

（3）营业外支出中包含通过符合税法条件的公益性社会组织支付的公益性捐赠金额 400 万元，支付非专利技术赔偿款 10 万元。

（4）投资收益包括国债利息收入 100 万元、依据被投资企业经营利润采取权益法核算所确认的投资损失 300 万元。

（注：甲企业经税务机关确认的获利年度是 2021 年，享受“两免三减半”企业所得税优惠待遇；企业符合安置残疾人员相关条件；取得《工会经费收入专用收据》；2022 年尚未在税前扣除的广告费 100 万元）

根据上述资料，回答下列问题。

69. 该企业 2023 年实际发生的职工福利费和职工教育经费，共计应调整应纳税所得额（　　）万元。

A. 80

B. 30

C. 25.6

D. 65.6

70. 该企业 2023 年实际支付的补充养老保险和补充医疗保险，共计应调增应纳税所得额（　　）万元。

A. 7

B. 32

C. 2

D. 5

71. 该企业 2023 年实际发生的广告费、业务招待费和研究开发费用，共计应调整应纳税所得额（　　）万元。

A. - 1028

B. - 968

C. - 880

D. - 868

72. 该企业 2023 年下列业务税务处理，符合企业所得税相关规定的有（　　）。

A. 安置残疾人工资支出加计扣除 20 万元

B. 非专利技术赔偿款 10 万元税前可以扣除

C. 公益性捐赠纳税调增 40 万元

D. 国债利息收入 100 万元属于免税收入

E. 采取权益法核算确认的投资损失 300 万元可以扣除

73. 该企业 2023 年企业所得税应纳税所得额（　　）万元。

A. 2454

B. 2254

C. 2314

D. 1954

74. 该企业 2023 年应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 169.05

B. 225.4

C. 281.75

D. 289.25

（二）

2023 年 1 月 1 日周某租赁位于省会城市的商铺一间。合同约定，该商铺用于周某拟开业的个体文印社经营使用，租期 3 年，每月支付不含税租金 5000 元，增值税 450 元，租金按季支付，第 1 个月免付租金。

1 月 10 日周某的个体文印社正式对外营业，经主管税务机关确认实行查账征收并按季预缴个人所得税。2023 年文印社共计取得不含税收入 142 万元，相关成本、费用和税费包括：雇员工资 20 万元，按规定标准为雇员缴纳“五险一金”2.5 万元；周某工资 24 万元，为周某缴纳补充养老保险 3.5 万元；其他经营支出及相关税费合计 56 万元，鉴于文印社经营情况稳定，5 月 31 日周某从原任职公司辞职后专营文印社。

2023 年 1 月－ 5 月，周某每月从原任职公司领取工资 1 万元，公司按规定为其代扣代缴“三险一金”和预扣预缴个人所得税。

（注：该文印社所在城市 2022 年度的社会平均工资为 10 万元，该文印社适用“六税两费”优惠政策；周某没有税法规定的专项附加扣除和依法规定的其他扣除）

根据上述资料，回答下列问题。

75. 周某签订的商铺租赁合同应缴纳的印花税是（　　）元。

A. 85.5

B. 87.5

C. 95.38

D. 98.1

76. 计算周某 2023 年的应税经营所得时，可税前扣除的补充养老保险是（　　）万元。

A. 0.96

B. 1.5

C. 2

D. 3.5

77. 不考虑 6 万元减除费用的情况下，2023 年周某文印社的应税经营所得是（　　）万元

A. 36

B. 40

C. 63.5

D. 62

78. 计算个人所得税时，对于减除费用 6 万元、专项扣除、专项附加扣除和依法规定的其他扣除等税前减除项目，税务处理正确的有（　　）。

A. 当个人既有综合所得又有经营所得时，上述税前扣除项目应首先在综合所得中扣除，未扣除完的余额可在经营所得中继续扣除

B. 当个人没有综合所得和经营所得时，上述税前项目一律不得扣除

C. 当个人没有经营所得时，上述税前减除项目应在综合所得中扣除

D. 当个人既有综合所得又有经营所得时，6 万元的减除费用可分别在两类所得税中分摊扣除

E. 当个人既有综合所得又有经营所得时，上述减除项目可选择在综合所得或经营所得中扣除，但不得重复减除扣除

79. 假如周某选择在经营所得中减除费用 6 万元，则 2023 年周某经营所得实际缴纳的个人所得税是（　　）元。

A. 59250

B. 47550

C. 65250

D. 61750

80. 假如周某选择在综合所得中减除费用 6 万元，则 2023 年周某综合所得和经营所得实际缴纳个人所得税是（　　）元。

A. 65050

B. 75750

C. 68050

D. 75300

全国税务师职业资格考试

《税法（Ⅱ）》真题卷（三）

（总分 140 分　考试时长 150 分钟）

一、单项选择题（共 40 题，每题 1.5 分，共 60 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 企业发生的下列保险支出，不准予在企业所得税税前扣除的是（　　）。

A. 雇主责任险

B. 公众责任险

C. 按政府规定标准缴纳的失业保险

D. 为特定员工支付的家庭财产保险

2. 个体工商户专营下列行业取得的所得，应汇总缴纳个人所得税的是（　　）。

A. 服务业

B. 饲养业

C. 养殖业

D. 种植业

3. 甲居民企业 2021 年以自有设备对乙居民企业进行股权投资，该设备计税基础 100 万元，投资协议确认的公允价值 300 万元。甲企业确定将其所得按照五年分期计入应纳税所得额并在每年汇算清缴时予以确认。2023 年 12 月甲企业应确认乙企业股权的计税基础（　　）万元。（不考虑增值税）

A. 180

B. 220

C. 140

D. 100

4. 下列收入中，属于企业所得税不征税收入的是（　　）。

A. 非营利组织为政府提供服务取得的收入

B. 境外机构从境内债务市场取得的企业债券利息收入

C. 中国保险保障基金有限责任公司取得的境内保险公司依法缴纳的保险保障基金

D. 社保基金取得的股权投资基金收益

5. 与外国企业在境外书立的下列合同中，应缴纳印花税的是（　　）。

A. 与 C 国企业签订的从 C 国运回货物的运输合同

B. 与 D 国企业签订收购 D 国土地的产权转移书据

C. 与 B 国签订有关 B 国存放样品的仓储合同

D. 与 A 国签署的在 A 国使用车辆的租赁合同

6. 居民个人按规定一次性领取个人养老金 20000 元，其应缴纳的个人所得税是（　　）元。

A. 600

B. 4000

C. 500

D. 450

7. 依据企业所得税相关规定，下列资料属于确认资产损失外部单据的是（　　）。

A. 资产盘点表

B. 会计核算资料

C. 经济行为业务合同

D. 企业破产清算公告

8. 徐某达到法定退休年龄，按季度领取企业年金 9300 元，应缴纳个人所得税（　　）元。

A. 129

B. 300

C. 720

D. 279

9. 下列不属于车船税征税范围的是（　　）。

A. 清障车

B. 浮桥用船

C. 境内出租到境外的船舶

D. 船舶上装配的救生艇

10. 下列合同中，应缴纳印花税的是（　　）。

A. 个人出租住房签订的租赁合同

B. 保险公司与农业生产者订立的农业保险合同

C. 国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同

D. 养老服务机构采购卫生材料书立的买卖合同

11. 下列关于收入确认时间，符合企业所得税相关规定的是（　　）。

A. 从事权益性投资取得股息、红利的，为实际收到股息的日期

B. 采取预收款方式销售商品的，为收到预收款的日期

C. 接受捐赠资产的，为签订捐赠协议的日期

D. 取得利息收入的，为合同约定的债务人应付利息的日期

12. 下列关于个人发生的公益捐赠支出金额的说法，符合个人所得税相关规定的是（　　）。

A. 捐赠的车辆，按照该车辆的净值确定

B. 捐赠的房产，按照该房产的市场价格确定

C. 捐赠的专利技术，按照捐赠合同约定的捐赠金额确定

D. 捐赠的股权，按照个人持有该股权的原有价值确定

13. 居民个人同时从中国境内外取得的下列同类所得中合并计算个人所得税的是（　　）。

A. 财产转让所得

B. 财产租赁所得

C. 劳务报酬所得

D. 利息、股息、红利所得

14. 根据 OECD 国际税收协议划分标准，资本利得税属于（　　）。

A. 财产净值税

B. 财产转移税

C. 个别财产税

D. 不动产税

15. 下列文书或凭证，可以在企业所得税税前扣除的是（　　）。

A. 付款凭证

B. 完税凭证

C. 合同协议

D. 裁决文书

16. 根据企业所得税的规定，关联交易同期资料应当自税务机关要求之日起（　　）内提供。

A. 90 日

B. 60 日

C. 30 日

D. 15 日

17. 下列耕地占用行为免征耕地占用税的是（　　）。

A. 滩涂治理工程占用耕地

B. 铁路线路防火隔离带占用耕地

C. 医疗机构内职工宿舍占用耕地

D. 海防管控设施占用耕地

18. 外籍个人从任职单位取得的下列补贴，应缴纳个人所得税的是（　　）。

A. 按合理标准取得的境内外出差补贴

B. 实报实销形式取得的伙食补贴

C. 非现金形式取得的搬迁费补贴

D. 现金形式取得的住房补贴

19. 企业在年度中间终止经营活动，当期企业经营所得企业所得税汇算清缴的时间为（　　）。

A. 自实际经营终止之日起 30 日内

B. 自实际经营终止之日起 60 日内

C. 自实际经营终止之日起 2 个月内

D. 办理注销税务登记前 30 日内

20. 某企业拥有两栋房产原值为 100 万元的仓库。2021 年 12 月 31 日，将其中一栋仓库用于投资联营，约定不含税月固定收入 1.8 万元；同日将另一栋仓库出租给某物流公司，不含税月租金为 2 万元，用等值的运输服务抵付租金。当地同类仓库不含税月租金为 2.2 万元，则该企业 2022 年应缴纳的房产税是（　　）万元。

A. 6.05

B. 5.47

C. 6.34

D. 5.76

21. 2023 年 7 月甲企业与乙企业签订运输合同一份，合同列明货物价值 600 万元，不含税运输费 5 万元，装卸费 0.3 万元，保险费 0.2 万元。当月甲企业该份合同应缴纳的印花税是（　　）元。

A. 15.9

B. 15.6

C. 16.5

D. 15

22. 房地产开发企业出包工程未最终办理结算而未能取得全额发票的，在证明资料充分的前提下，可按发票不足金额预提费用作为计税成本，但最高不得超过合同总金额的比例是（　　）。

A. 10%

B. 5%

C. 20%

D. 15%

23. 2023 年 6 月，甲企业对乙企业进行企业合并，且为同一控制下不需要支付对价的企业合并，被合并乙企业以前年度未弥补的亏损 400 万元，净资产的计税基础为 2000 万元、公允价值为 4000 万元，截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率为 4%，该业务符合特殊性税务处理，则 2023 年合并企业可以弥补的被合并乙企业以前年度亏损的限额为（　　）万元。

A. 0

B. 160

C. 80

D. 400

24. 某房地产开发企业以招标方式取得一宗土地使用权，支付土地出让金 12000 万元，土地补偿费 500 万元，征收补偿费 300 万元，收到财政返还土地出让金 2000 万元，契税税率 4%，该房地产开发企业应缴纳契税（　　）万元。

A. 512

B. 400

C. 432

D. 500

25. 甲企业在 2022 年 8 月以 300 万元现金直接投资于乙企业，取得乙企业 30% 的股权，2022 年乙企业的税后利润 100 万元，2023 年 8 月甲企业转让乙企业的股权，取得股权转让收入 650 万元，此时乙企业账面累计未分配利润和累计盈余公积共 200 万元。甲企业应确认的股权转让所得应纳税所得额是（　　）万元。

A. 260

B. 350

C. 320

D. 290

26. 个人参加非任职企业举办的促销活动，取得主办方赠送的外购商品，其缴纳个人所得税的计税依据是（　　）。

A. 外购商品的实际购置价格

B. 外购商品同期同类市场销售价格

C. 主管税务机关核定的价格

D. 促销活动宣传海报上载明的赠品价格

27. 某非小型微利企业 2022 年度自行申报的营业收入 780 万元，从境内居民企业分回股息收入 100 万元，资产溢余收入 20 万元，无法准确核算成本费用，其主管税务机关以收入为依据核定征收企业所得税。假定应税所得率为 10%，该企业 2022 年应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 19.5

B. 22

C. 22.5

D. 20

28. 下列情形所占用的土地，免征城镇土地使用税的是（　　）。

A. 景区实景演出舞台占用的土地

B. 自收自支事业单位自用的土地

C. 海关无偿使用机场的土地

D. 农副产品加工厂占用的土地

29. 单位或个人的下列经济行为，免征契税的是（　　）。

A. 国有企业承受国有资产管理部门划转的国有房屋权属

B. 因共有人减少导致承受方增加房屋权属

C. 个人承受经济适用住房房屋权属

D. 融资租赁公司在售后回租业务中承受承租人房屋权属

30. 企业从事下列项目取得的所得，免征企业所得税的是（　　）。

A. 黄鱼养殖

B. 肉兔饲养

C. 茶叶种植

D. 牡丹种植

31. 中国某银行（居民企业）向 A 国某企业贷款 300 万元，合同约定利率 5%。2022 年该银行收到 A 国企业扣缴预提所得税后的利息 13.95 万元。根据中国与 A 国的税收协定，该银行具有“受益所有人”身份，协定规定利息一般税率 10%，优惠税率 7%。已知该笔境外贷款融资成本为本金的 4%，该笔境外利息应纳税所得额是（　　）万元。

A. 2.52

B. 13.5

C. 3

D. 1.5

32. 出租车驾驶员取得的下列收入，属于“工资、薪金所得”的是（　　）。

A. 从出租车经营单位购买出租车从事运营取得的收入

B. 从出租车经营单位承租出租车从事运营取得的收入

C. 从事个体出租车运营取得的收入

D. 以缴纳管理费的方式将本人出租车挂靠在出租车经营单位，从事运营取得的收入

33. 2023 年 4 月，居民马某出售一套购置 3 年的商品房，不含税交易价格为 260 万元，该商品房不含税购置价格为 200 万元，已按照 1% 税率缴纳契税，取得合理票据的房屋装修费 25 万元，假定按照最高扣除限额扣除装修费，则马某应缴纳个人所得税（　　）万元。

A. 8

B. 6.6

C. 5.54

D. 7.56

34. 甲国一艘游艇 2023 年 4 月 20 日驶入我国某港口，游艇负责人无法提供净吨位证明文件，领取了停留期限为 30 日的吨税执照。已知游艇配置两台发动机，每台功率为 1680 千瓦。甲国与我国签订了相互给予船舶税费最惠国待遇条款，船舶净吨位不超过 2000 吨，执照期限 30 日的优惠税率为 1.5 元 / 吨。该游艇负责人应缴纳船舶吨税（　　）元。

A. 1688.4

B. 3376.8

C. 252

D. 12600

35. 新加坡海运企业在中国和新加坡之间开展的国际运输业务，其涉税处理符合《中新税收协定》的是（　　）。

A. 企业从中国企业取得国际运输收入存于中国产生的利息，按利息收入在中国纳税

B. 企业为其他国际运输企业代售客票，从中国境内取得的收入，在中国征税

C. 企业以湿租形式出租飞机，从中国境内取得的收入，在中国免予征税

D. 企业从事客运业务，从中国境内取得的收入，按国际运输收入在中国纳税

36. 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，居民个人的下列所得中，属于来源于中国境内所得的是（　　）。

A. 境内单位普通员工在境外提供劳务取得的所得

B. 将特许权使用费让渡给境外企业在境外使用取得的所得

C. 从境外企业取得的投资分红所得

D. 将财产出租给境外企业在境内分公司使用取得的所得

37. 2024 年甲公司将符合税法条件的研究开发项目，委托境内外公司及个人进行研发，委托境内乙公司实际发生研发费用 200 万元；委托境外丙公司实际发生研发费用 100 万元；委托境外个人实际发生研发费用 50 万元。甲公司本年度作为当期加计扣除基数享受税收优惠的研发费用合计数是（　　）万元。

A. 240

B. 226.67

C. 280

D. 266.67

38. 下列关于固定资产税务处理的说法，符合企业所得税相关规定的是（　　）。

A. 按会计准则提取的固定资产减值准备，不得在税前扣除

B. 盘盈的固定资产，以同类固定资产的公允价值为计税基础

C. 固定资产的预计净残值一经确定，1 年内不得随意变更

D. 投入使用的固定资产不得计算折旧在税前扣除

39. 根据城镇土地使用税征收管理办法，下列关于城镇土地使用税的说法，不符合规定的是（　　）。

A. 纳税人使用的土地不在一地的，由纳税人向机构所在地的税务机关申报缴纳

B. 城镇土地使用税实行按年计算，分期缴纳，具体纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府确定

C. 纳税人申报缴纳城镇土地使用税时，应填写《财产和行为税纳税申报表》

D. 购置存量房，纳税义务发生时间为房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月

40. 非居民企业甲 2015 年向境内居民企业乙投资 900 万元人民币取得 30% 的股权。2023 年 5 月 15 日，甲企业与境内居民企业丙签订股权转让合同，以 1500 万元的价格将其持有的乙企业全部股权转让给丙企业，丙企业按照合同约定分别于 6 月 15 日支付 400 万元、7 月 15 日完成股权变更登记手续、8 月 15 日支付 1100 万元。该笔股权转让交易所得税扣缴义务发生时间是（　　）。

A. 8 月 15 日

B. 5 月 15 日

C. 6 月 15 日

D. 7 月 15 日

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

41. 关于居民个人发生公益捐赠支出税前扣除的时间和方式的说法，符合个人所得税相关规定的有（　　）。

A. 可选择在捐赠发生当月计算分类所得应纳税所得额时扣除

B. 可选择在计算工资、薪金所得预扣预缴税款或年度汇算清缴时扣除

C. 同时发生按限额扣除和全额扣除的，应按先全额扣除后限额扣除的顺序

D. 可选择在捐赠发生当月计算稿酬所得预扣预缴税款时扣除

E. 可选择在计算个人经营所得预缴税款或年度汇算清缴时扣除

42. 下列用地行为，免征城镇土地使用税的有（　　）。

A. 水电站发电厂房用地

B. 机场候机楼用地

C. 福利性老年人康复中心用地

D. 火电厂厂区围墙外的输油管道用地

E. 向农村居民提供生活用水的饮水工程运营管理单位自用的办公用地

43. 个人的下列应税所得中，可按月度税率表计算个人所得税的有（　　）。

A. 非居民个人的工资、薪金所得

B. 居民个人单独计税的全年一次性奖金

C. 居民个人提前退休取得的一次性补贴

D. 非居民个人的劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得

E. 居民个人达到国家规定退休年龄按月领取的年金

44. 依据企业所得税相关规定，企业发生下列情形，应视同销售的有（　　）。

A. 将自产卷烟用于市场推广

B. 将自产电脑用于职工奖励

C. 将自建商品房用于对外出租

D. 将自产食品用于股息分配

E. 将自产设备用于分支机构间转移

45. 下列关于耕地占用税征收管理的说法，符合耕地占用税相关规定的有（　　）。

A. 未经批准占用的耕地，纳税义务发生时间为自然资源主管部门认定的纳税人实际占用耕地的当日

B. 纳税人应自纳税义务发生之日起 30 日内申报缴税

C. 建设用地人使用耕地建设幼儿园，由用地申请人申请退还耕地占用税

D. 耕地占用税由自然资源主管部门负责征收

E. 企业压占损毁耕地，自认定损毁之日起 3 年内复垦恢复种植条件的，可申请退税

46. 从中国取得股息所得的下列申请人，可直接判定为“受益所有人”的有（　　）。

A. 缔约对方政府

B. 被缔约方居民个人间接持有 95% 股份的居民申请人

C. 缔约对方居民且在缔约对方上市的公司

D. 缔约对方居民个人

E. 被缔约方居民个人间接持有 100% 股份的居民申请人，且中间层是中国居民

47. 关于居民个人工资、薪金所得个人所得税的预扣预缴，下列税务处理正确的有（　　）。

A. 雇佣单位应于年度终了后的两个月内向员工提供其扣缴税款信息

B. 雇佣单位按累计预扣法计算应扣缴税款，并按月办理扣缴申报

C. 个人取得税务机关扣缴税款手续费按“偶然所得”计税

D. 雇佣单位发现员工提供的涉税信息不准确的，应要求限期修正

E. 雇佣单位应在次月 15 日内将预扣员工的税款缴入国库

48. 下列凭证，免征印花税的有（　　）。

A. 货物运输合同

B. 贴息贷款合同

C. 抢险救灾物资运输合同

D. 已缴纳印花税的凭证副本

E. 将自有房产捐赠给政府签订的产权转移书据

49. 依据企业所得税相关规定，下列收入免征企业所得税的有（　　）。

A. 非营利性科研机构接收个人的基础研究资金收入

B. 企业取得的地方政府债券利息收入

C. 非营利组织免税收入孳生的银行存款利息收入

D. 居民企业借款给其他居民企业取得的利息收入

E. 保险公司为种植业提供保险业务取得的保费收入

50. 下列船舶，免征船舶吨税的有（　　）。

A. 自境外以继承方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶

B. 船舶吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶

C. 终止运营进行修理维护的船舶

D. 应纳税额在人民币 50 元以下的船舶

E. 防疫隔离且不上下客货的船舶

51. 下列车船，免征车船税的有（　　）。

A. 燃料电池商用车

B. 军队专用车船

C. 工程船

D. 排量在 1.6 升以下的两用燃料乘用车

E. 主推进动力装置为纯天然气发动机的船舶

52. 依据个人所得税相关规定，个人的下列应税所得中，实行全员全额扣缴申报的有（　　）。

A. 经营所得

B. 劳务报酬所得

C. 财产转让所得

D. 财产租赁所得

E. 特许权使用费所得

53. 下列企业或个人承受土地、房屋权属，免征契税的有（　　）。

A. 婚姻关系存续期间夫妻间变更房屋权属

B. 个体工商户将其名下房屋转回原经营者名下

C. 金融租赁公司售后回租合同期满后，承租人回购原房屋权属

D. 子公司承受持股 90% 的母公司划转土地

E. 2025 年 3 月个人购买 140 平方米以下的家庭唯一住房

54. 在特别纳税调整协商过程中，国家税务总局可以暂停相互协商程序的情形有（　　）。

A. 特别纳税调整案件尚未结案

B. 申请必须以另一方被调查企业的调查结果为依据，而另一方被调查企业尚未结束调查调整程序

C. 企业申请暂停相互协商程序

D. 税收协定缔约方税务主管当局请求暂停相互协商程序

E. 企业或关联方不提供与案件有关的必要资料

55. 下列关于跨境财产转让所得收入来源地管辖权的说法中，符合约束税收管辖权国际惯例的有（　　）。

A. 销售动产由受让者的居住国征税

B. 转让不动产由不动产的坐落国征税

C. 转让公司股票，由被投资公司所在国征税

D. 转让常设机构的营业财产，由该项财产的存在地国家征税

E. 出售从事个人独立劳务的固定基地财产，由固定基地所在国征税

56. 下列关于房地产企业成本核算与分配的税务处理，符合企业所得税相关规定的有（　　）。

A. 开发产品应按制造成本法进行计量与核算

B. 企业单独建造的停车场所应作为成本对象核算

C. 借款费用属于不同成本对象共同承担的，按建筑面积法进行分配

D. 土地成本一般按占地面积法进行分配

E. 利用地下基础设施形成的停车场所作为公共配套设施进行核算

57. 甲公司共有股本 5000 万股，股东为乙公司，被丙公司收购 40% 的股权。收购日甲公司股权的计税基础是 8 元 / 股，公允价值是 10 元 / 股，在收购对价中，丙公司以股权形式支付 18000 万元，以银行存款支付 2000 万元。不考虑其他因素，下列说法正确的有（　　）。

A. 本次股权收购业务可选择特殊性税务处理方法

B. 丙公司取得甲公司的股权应确认计税基础 20000 万元

C. 乙公司应确认股权转让所得 4000 万元

D. 乙公司应确认股权转让所得 400 万元

E. 本次股权收购业务应适用一般性税务处理办法

58. 依据企业所得税相关规定，企业发生的下列手续费支出，准予一次性在税前据实扣除的有（　　）。

A. 保险企业发生的已计入固定资产的手续费

B. 电信企业在发展客户时向代理机构支付的现金手续费

C. 保险代理企业为取得收入实际发生的手续费

D. 期货企业为拓展经纪业务而实际发生的手续费

E. 企业为发行权益性证券向承销机构支付的手续费

59. 依据企业所得税相关规定，享受税收优惠的技术先进型服务企业必须符合的条件有（　　）。

A. 从事离岸服务外包业务取得的收入不低于企业当年总收入的 35%

B. 从事符合认定范围的技术先进型服务业务，采用先进的技术或具备较强的研发能力

C. 有大专以上学历的员工占企业职工总数的 50% 以上

D. 在中国境内（含港澳台地区）注册的法人企业

E. 从事符合认定范围的技术先进型服务业务取得的收入占企业当年总收入的 50% 以上

60. 下列关于资产税务处理的说法，符合企业所得税相关规定的有（　　）。

A. 自行建造的固定资产以竣工结算前发生的支出为计税基础

B. 外购无形资产以购买价款为计税基础

C. 已足额提取折旧的固定资产改建支出在尚可使用年限内继续折旧

D. 企业购买的用于展示的艺术品在持有期间计提的折旧不得税前扣除

E. 林木类生产性生物资产计算折旧的最低年限为 10 年

三、计算题（共 8 题，每题 2 分，共 16 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

新加坡居民企业甲公司，持有中国境内居民企业乙公司 15% 的股权，投资成本 500 万元；持有中国境内居民企业丙公司 30% 股权，投资成本 100 万元。2022 年甲公司发生如下业务：

（1）3 月初，甲公司派员工来华为乙公司提供技术服务，合同约定含税服务费 106 万元，应于服务结束当月付讫。甲公司负责对派遣人员的工作业绩进行考评，服务于 10 月 30 日结束，该业务可税前扣除的成本为 80 万元。

（2）4 月，甲公司取得乙公司分回的股息 50 万元，丙公司分回的股息 100 万元。

（3）6 月，丙公司向甲公司支付使用科学设备的不含税租金 80 万元。

（4）11 月，甲公司转让持有的丙公司全部股权，转让金额 400 万元，丙公司的股权价值为 1000 万元，其中不动产价值为 300 万元。

（其他相关资料：依据《中新税收协定》，甲公司取得乙公司和丙公司股息在中国适用税率为 10%、5%，特许权使用费适用税率为 10%。甲公司具有“受益所有人”身份，不考虑其他税费）

根据上述资料，回答下列问题。

61. 甲公司 4 月取得乙、丙公司分配的股息，在中国应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 7.89

B. 10.00

C. 10.82

D. 15.00

62. 丙公司 6 月向甲公司支付租金，应代扣代缴企业所得税（　　）万元。

A. 4.80

B. 2.88

C. 3.36

D. 8.00

63. 甲公司 10 月取得技术服务费时，在中国应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 2

B. 6

C. 10

D. 5

64. 甲公司 11 月转让丙公司股权，在中国应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 10

B. 30

C. 15

D. 40

（二）

某物流公司是小型微利企业，股东王某占股 85%，该公司年初办公用房占地 2000 平方米，拥有货车 8 辆（每辆整备质量 12 吨）、挂车 8 辆（每辆整备质量 14 吨），2023 年发生以下业务：

（1）为开展大宗商品仓储业务，6 月末从某合作社租入有产权纠纷的土地 40000 平方米（该土地未缴纳城镇土地使用税），从邻近企业租入工业用地 30000 平方米。

（2）7 月转让挂车 4 辆，每辆车整备质量 10 吨。8 月进口客货两用车 10 辆，每辆车整备质量 10 吨，取得海关专用缴款书注明日期 9 月 4 日。

（3）9 月股东王某以价值 600 万元的自有房产和银行存款 1400 万元为对价换购某企业占地面积 30000 平方米的厂房，当月王某将换购的厂房无偿划入物流公司，房地产权属登记机关

已签发房屋权属证书。公司将其中占地面积 20000 平方米的厂房用于办公，10000 平方米的厂房用作大宗商品的仓储。

（其他相关资料：车船税年基准税额为货车整备质量每吨 90 元，大客车每辆年税额 1200 元；契税税率为 4%；城镇土地使用税年税额 4 元 / 平方米；上述价格均不含增值税；该企业享受“六税两费”的税收优惠政策）

根据上述资料，回答下列问题。

65. 上述业务中，物流公司和股东王某合计应缴纳契税（　　）万元。

A. 56

B. 96

C. 28

D. 136

66. 物流公司接受股东王某划入厂房，应缴纳城镇土地使用税（　　）万元。

A. 2.50

B. 1.25

C. 1.00

D. 1.50

67. 物流公司 2023 年应缴纳城镇土地使用税（　　）万元。

A. 3.65

B. 6.90

C. 5.65

D. 10.30

68. 物流公司 2023 年应缴纳车船税（　　）元。

A. 18680

B. 16680

C. 21720

D. 17430

四、综合分析题（共 12 题，每题 2 分，共 24 分。由单项选择题和多项选择题组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

（一）

张某为一个人独资企业的投资者，该个人独资企业是一合伙企业的合伙人。2023 年张某涉税信息如下：

（1）个人独资企业的主营业务收入 120 万元，主营业务成本 70 万元（其中列支张某工资

10 万元），税金及附加 3 万元，销售费用 18 万元，管理费用 10 万元（其中业务招待费 6 万元），财务费用 8 万元，营业外支出 5 万元，投资收益 80 万元（其中 20 万元是持股 8 个月的“新三板”公司股息收益，60 万元是合伙企业经营所得）。

（2）9 月 20 日，张某与李某签订租赁合同，将个人名下原值 500 万元的仓库从 10 月 1 日起出租给李某。租期为 2 年，2023 年 10—11 月为免租期。从 10 月开始按季度收取租金，每月不含税租金 2 万元。

（其他相关资料：当地执行“六税两费”减半征收优惠，仓库所在地计算房产余值的扣除比例为 20%；不考虑仓库租赁行为的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。张某没有综合所得，出租仓库缴纳的印花税一次性在计算 2023 年个人所得税时扣除）

根据上述资料，回答下列问题。

69. 2023 年张某合计应缴纳仓库的房产税和印花税（　　）元。

A. 23420

B. 43460

C. 46400

D. 46840

70. 2023 年张某出租仓库应缴纳个人所得税（　　）元。

A. 2745.6

B. 2816

C. 3008

D. 2972.8

71. 张某 80 万元的投资收益，正确的个人所得税税务处理为（　　）。

A. 20 万元按“利息、股息、红利所得”计税，60 万元按“经营所得”计税

B. 20 万元按“利息、股息、红利所得”计税，60 万元按“财产转让所得”计税

C. 80 万元按“利息、股息、红利所得”计税

D. 80 万元按“经营所得”计税

72. 计算张某 2023 年应税经营所得时，可扣除的主营业务成本和管理费用合计（　　）万元。

A. 60.6

B. 64.6

C. 67.6

D. 74.6

73. 张某 2023 年度经营所得应缴纳个人所得税（　　）万元。

A. 4.23

B. 19.84

C. 21.94

D. 27.89

74. 关于个人独资企业所得税征收管理，正确的有（　　）。

A. 投资者兴办两个或两个以上企业的，应分别计算各企业的应纳税所得额，并据此确定适用税率计算缴纳个人所得税

B. 持有权益性投资的个人独资企业，一律采用查账征收方式计征个人所得税

C. 投资者兴办两个或两个以上企业的，企业年度经营亏损可相互弥补

D. 个人独资企业以投资者为纳税人

E. 实行核定征收的投资者，不得享受个人所得税的优惠政策

（二）

2021 年注册成立的某机械制造企业，为国家重点支持的高新技术企业。2023 年，企业职工总人数 280 人（其中从事研发的科技人员 40 人，大专以上学历职工 140 人），营业收入 7200 万元（其中高新技术产品销售收入 4800 万元），销售成本 3100 万元，税金及附加 70 万元，销售费用 1850 万元，管理费用 730 万元，财务费用 280 万元，营业外收入 200 万元，企业自行核算的会计利润总额为 1370 万元，拟以此为基础申报缴纳企业所得税。2024 年 3 月，经聘请的税务师事务所审核，发现 2023 年度企业核算中存在以下情况，该企业未作企业所得税纳税调整。

（1）营业收入中含单独计算的转让 5 年全球独占许可使用权收入 1280 万元（其中包括该独占许可使用权相关的原材料转让收入 20 万元）。经确认准予扣除的与转让独占许可使用权收入相关的成本为 270 万元，相关税金及附加 30 万元。与转让原材料收入相关成本 10 万元。

（2）10 月购置新燃油商用车一辆，支付不含税购置金额 24 万元，缴纳车辆购置税 2.4 万元，当月取得机动车销售统一发票并投入使用。该商用车 2023 年度既未计提折旧，也未申报缴纳车船税。

（3）销售费用中含全年支出的广告费 1200 万元，以及支付给合法中介机构高新技术产品推销佣金 240 万元（其中转账支付 200 万元，现金支付 40 万元），依据服务协议确认高新技术产品推销收入金额共计 3000 万元。

（4）管理费用中含业务招待费 80 万元，符合企业所得税加计扣除规定的新产品境内研发费用 430 万元。

（5）已计入成本费用中合理的实发工资总额 450 万元，拨缴职工工会经费 8 万元（已取得相关凭证），发生职工福利费 75 万元，职工教育经费 46 万元。

（其他相关资料：燃油车用直线法折旧，年限 4 年，不考虑残值；车船税年税额 1200 元 / 辆）

根据上述资料，回答下列问题。

75. 根据该企业的下列相关数据，判断符合高新技术企业认定条件的有（　　）。

A. 新产品研发费用 430 万元

B. 高新技术产品收入 4800 万元

C. 科技人员 40 人

D. 注册成立时间 3 年

E. 大专以上学历职工 140 人

76. 该企业转让许可使用权业务，符合税法规定享有企业所得税优惠政策的技术转让所得是（　　）万元。

A. 970

B. 960

C. 950

D. 980

77. 燃油车按规定计提折旧和申报缴纳车船税后，应调减会计利润（　　）万元。

A. 1.03

B. 1.12

C. 1.02

D. 1.13

78. 该企业实际支出的广告费和佣金应调增应纳税所得额（　　）万元。

A. 210

B. 180

C. 140

D. 170

79. 该企业实际支出的业务招待费、研发费用、职工教育经费、职工福利费、工会经费合计应调整应纳税所得额（　　）万元。

A. -374

B. -364

C. -365

D. -376

80. 该企业 2023 年度应纳企业所得税（　　）万元。

A. 95.73

B. 72.73

C. 107.4

D. 107.23

全国税务师职业资格考试

《税法（Ⅱ）》模拟预测卷（一）

（总分 140 分　考试时长 150 分钟）

一、单项选择题（共 40 题，每题 1.5 分，共 60 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 下列关于船舶吨税的说法，正确的是（　　）。

A. 拖船和非机动驳船按相同净吨位船舶税率的 67% 计征税款

B. 中华人民共和国国籍的应税船舶，适用优惠税率

C. 中华人民共和国国籍的应税船舶，免征船舶吨税

D. 拖船按照发动机功率每千瓦折合净吨位 0.05 吨

2. 依据企业所得税相关规定，下列对所得来源地的确定，不正确的是（　　）。

A. 销售货物所得，按照机构所在地确定

B. 提供劳务所得，按照劳务发生地确定

C. 权益性投资资产转让所得，按照被投资企业所在地确定

D. 动产转让所得，按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定

3. 2024 年 1 月甲居民企业以 800 万元直接投资乙居民企业，取得股权 40%。2024 年 12 月，甲企业将所持乙企业股权全部转让。取得转让收入 1000 万元。投资期间乙企业累计盈余公积和未分配利润 400 万元。下列关于甲企业股权转让业务的税务处理，正确的是（　　）。

A. 应确认应纳税所得额 160 万元

B. 应确认股权转让所得 200 万元

C. 应确认股息红利所得 840 万元

D. 应确认应纳税所得额 1000 万元

4. 2024 年 12 月甲公司向乙公司投资 300 万元，期限 5 年，每年年末收取固定利息，下列关于该投资业务的税务处理的说法中，正确的是（　　）。

A. 甲公司收到的固定利息为免税收入

B. 乙公司支付的固定利息可以据实在税前扣除

C. 甲公司应于乙公司应付固定利息的日期确认收入

D. 甲公司应于实际收到固定利息的日期确认收入的实现

5. 纯生公司自 2023 年 6 月开始筹建，至年底筹建结束，共发生筹办费 100 万元，其中业务招待费 10 万元。2024 年 1 月，该公司开始生产经营，当年实现营业收入 2500 万元，成本费用 2300 万元，其中发生业务招待费 20 万元，企业选择筹办费一次性在开业当年扣除。该公司 2024 年度企业所得税应纳税所得额为（　　）万元。

A. 60

B. 96

C. 100

D. 112

6. 下列关于固定资产税务处理的说法中，不正确的是（　　）。

A. 电子设备计算折旧的最低年限为 3 年

B. 未投入使用的房屋不得计算折旧扣除

C. 盘盈的固定资产，以同类固定资产的重置完全价值为计税基础

D. 企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧，停止使用的固定资产，应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧

7. 下列关于城镇土地使用税表述正确的是（　　）。

A. 经济落后地区的城镇土地使用税适用税额标准可适当降低，但不得超过规定最低税额的 20%

B. 经济落后地区的城镇土地使用税适用税额标准可适当降低，但不得超过规定最低税额的 30%

C. 土地使用权共有的，由共有各方协商选择一方缴纳城镇土地使用税

D. 土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，暂不纳税

8. 下列合同，应按“买卖合同”税目征收印花税的是（　　）。

A. 电网与用户之间签订的供用电合同

B. 发电厂与电网之间签订的购售电合同

C. 企业之间签订的土地使用权转让合同

D. 开发商与个人之间签订的商品房销售合同

9. 下列个人所得中，应按“财产转让所得”计算缴纳个人所得税的是（　　）。

A. 个人转让境内上市公司的股票

B. 个人转让使用 3 年的唯一家庭生活用房

C. 个人拍卖自己的文字作品手稿原件

D. 个人将房产无偿赠与自己的祖父

10. 2024 年 2 月中国公民戚某买进某公司债券 20000 份，每份买价 8 元，共支付手续费 800 元；11 月份卖出 10000 份，每份卖价 8.3 元，共支付手续费 415 元；12 月底其余债券到期，取得债券利息 2700 元。以上收入应缴纳个人所得税（　　）元。

A. 437

B. 697

C. 940

D. 977

11. 下列占用耕地的行为，不征收耕地占用税的是（　　）。

A. 农田水利设施占用耕地

B. 医院内职工住房占用耕地

C. 城区内机动车道占用耕地

D. 专用铁路和铁路专用线占用耕地

12. 下列关于企业广告费和业务宣传费税前扣除的表述中，错误的是（　　）。

A. 符合条件的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售收入 15% 的部分准予扣除

B. 化妆品制造企业发生的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售收入 30% 的部分准予扣除

C. 烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，不得在计算应纳税所得额时扣除

D. 企业在筹建期间发生的广告费和业务宣传费支出，不得在计算应纳税所得额时扣除

13. 某居民企业 2025 年度自行申报的营业收入为 1000 万元，从境内居民企业分回股息收入 300 万元，接受捐赠收入 200 万元，确实无法偿付的应付款项 30 万元，无法准确核算成本费用，其主管税务机关以收入为依据核定征收企业所得税，假定应税所得率为 10%，该企业 2025 年应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 100

B. 30.75

C. 37.5

D. 25

14. 根据规定，下列各项免征个人所得税的是（　　）。

A. 残疾、孤老人员的所得

B. 福利费、抚恤金、救济金

C. 因严重自然灾害造成重大损失的

D. 个人转让自用的唯一家庭生活用房取得的所得

15. 根据现行的个人所得税政策，下列表述不正确的是（　　）。

A. 教育储蓄存款利息免征个人所得税

B. 地方政府债券利息收入免征个人所得税

C. 残疾人所得，可以减征个人所得税

D. 对工伤职工近亲属按照规定取得的一次性伤残保险待遇，减半征收个人所得税

16. 某外国 A 公司未在中国境内设立经营机构，2025 年分得中国境内的上市公司 B 公司股息 100 万元，该外国公司应缴纳企业所得税（　　）万元。（假设不考虑税收协定等优惠情况）

A. 25

B. 12.5

C. 15

D. 10

17. 下列合同中，应缴纳印花税的是（　　）。

A. 个人承租住房签订的租赁合同

B. 个人购买住房签订的产权转移书据

C. 私人医院采购药品书立的买卖合同

D. 银行与小型、微型企业签订的借款合同

18. 根据企业所得税相关规定，企业重组符合特殊性税务处理条件的，对于交易各方对其交易中的股权支付部分，企业债务重组确认的应纳税所得额占当年应纳税所得额（　　）以上的，可以在 5 个纳税年度内均匀计入各年度应纳税所得额。

A. 50%

B. 60%

C. 75%

D. 80%

19. 房地产公司采用银行按揭方式销售开发产品，为购房者支付的按揭贷款担保金，正确的企业所得税处理的是（　　）。

A. 在实际发生损失的当期据实扣除

B. 作为销售费用在支付当期据实扣除

C. 作为财务费用在支付当期据实扣除

D. 作为营业外支出在支付当期据实扣除

20. 中国居民戚某为境内上市公司的职员，戚某 2024 年 12 月取得全年一次性奖金 60000 元，针对该笔收入戚某选择不并入当年综合所得计税。则戚某 12 月取得全年一次性奖金应缴纳的个人所得税为（　　）元。

A. 0

B. 3480

C. 5790

D. 13840

21. 契税实行幅度比例税率，税率幅度为 3% ～ 5%，具体执行税率，由（　　）在规定的幅度内，根据本地区的实际情况确定。

A. 财政部

B. 国家税务总局

C. 各省、自治区、直辖市税务机关

D. 各省、自治区、直辖市人民政府

22. 下列各项收入中免征企业所得税的是（　　）。

A. 转让国债取得转让收入

B. 种植观赏性作物并销售取得的收入

C. 非营利组织免税收入孳生的银行存款利息

D. 国际金融组织向居民企业提供一般贷款的利息收入

23. 根据个人所得税相关规定，下列各项中，属于需要办理年度汇算清缴的情形的是（　　）。

A. 在两个以上单位任职受雇并领取工资薪金，预缴税款时重复扣除了减除费用

B. 纳税人年度汇算需补税但年度综合所得收入不超过 12 万元的

C. 纳税人年度汇算需补税金额不超过 400 元的

D. 纳税人已预缴税额大于年度应纳税额但不申请年度汇算退税的

24. 某境内公司 2024 年应纳税所得额为 1000 万元，适用 25% 的企业所得税税率。该公司在甲国设有一个分支机构（我国与甲国已经缔结避免双重征税协定），该分支机构在甲国适用 20% 的企业所得税税率，在甲国预缴了 20 万元的企业所得税。该公司在我国汇总应缴纳的企业所得税为（　　）万元。

A. 230

B. 250

C. 255

D. 275

25. 下列出租住房的行为，不分用途一律减按 4% 的税率征收房产税的是（　　）。

A. 个人出租在城市的住房

B. 企业出租在农村的住房

C. 事业单位出租在县城的住房

D. 社会团体出租在工矿区的住房

26. 下列表述中不正确的是（　　）。

A. 国债和国家发行的金融债券利息免征个人所得税

B. 对个人投资者持有 2026 年发行的铁路债券取得的利息收入免征个人所得税

C. 外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费免征个人所得税

D. 对个人购买社会福利彩票、体育彩票，一次中奖收入在 1 万元以下的（含 1 万元）暂免征收个人所得税，超过 1 万元的，全额征收个人所得税

27. 下列在中国境内无住所且不居住的个人中，应向我国缴纳个人所得税的是（　　）。

A. 从境内某上市公司获得股息收入的个人

B. 为境内单位的境外分支机构维修机器设备的个人

C. 将住房出租给境内单位在境外分支机构使用的个人

D. 取得在境外使用的特许权费的个人

28. 纯生公司作为受托方签订技术开发合同一份，合同约定：技术开发金额共计 1000 万元，其中研究开发费用与报酬金额之比为 3 ： 1。该公司应缴纳印花税（　　）元。

A. 750

B. 3000

C. 5400

D. 6000

29. 下列关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免优惠的表述，正确的是（　　）。

A. 用于再投资利润以现金形式支付的，可先转入第三方账户周转后再投向被投资企业

B. 直接投资符合条件的，可按照投资额的 5% 抵免境外投资者当年的应纳税额

C. 境外投资者持有再投资股权满 5 年后收回投资，应在收回投资 7 日内申报补缴递延税款

D. 享受税收抵免的境外投资者境内再投资需连续持有至少 3 年

30. 根据“双支柱”方案的规定，支柱二中应税规则的最低税率为（　　）。

A. 名义税率 9%

B. 名义税率 10%

C. 实际税率 15%

D. 实际税率 25%

31. 下列关于个人取得拍卖收入的所得税政策中，表述正确的是（　　）。

A. 作者将自己的文字作品手稿原件公开拍卖取得的所得，属于“财产转让所得”

B. 个人财产拍卖所得应纳的个人所得税税款，由拍卖单位负责代扣代缴

C. 拍卖品为海外回流文物的，按转让收入额的 3% 征收率计算缴纳个人所得税

D. 不能正确计算财产原值的拍卖品，按转让收入额的 2% 征收率计算缴纳个人所得税

32. 某企业单位位于县城，占地 80000 平方米。其中：办公生活用地占地 50000 平方米，兴办的托儿所占地 2000 平方米，企业厂区内的公园占地 5000 平方米，其余土地对外出租。该

地段年单位税额 2 元 / 平方米。2024 年该单位应缴纳城镇土地使用税（　　）元。

A. 100000

B. 146000

C. 156000

D. 160000

33. 下列关于同期资料管理的表述中正确的是（　　）。

A. 同期资料包括主体文档、本地文档和特殊事项文档

B. 同期资料应当自税务机关要求之日起 60 日内提供

C. 同期资料应当自税务机关要求的准备完毕之日起保存 5 年

D. 企业因不可抗力无法按期提供同期资料的，应当在不可抗力消除后 90 日内提供同期资料

34. 下列关于车船税的说法，正确的是（　　）。

A. 拖船按船舶税额的 70% 计算车船税

B. 挂车按照货车税额的 50% 计算车船税

C. 非机动驳船按照机动船舶税额 60% 计算车船税

D. 车辆整备质量尾数在 0.5 吨以下的不计算车船税

35. 对个人股权转让所得，征收个人所得税的主管税务机关是（　　）。

A. 受让方户籍所在地的税务机关

B. 转让方经常居住地的税务机关

C. 被投资企业所在地的税务机关

D. 股权转让合同签署地的税务机关

36. 纯生公司 2024 年支付如下费用：合同工工资 105 万元，实习生工资 20 万元。返聘离休人员工资 30 万元。直接支付给劳务派遣公司用工费 40 万元。2024 年企业计算企业所得税时允许扣除的职工工会经费限额是（　　）万元。

A. 2.1

B. 2.5

C. 2.9

D. 3.1

37. 某企业 2025 年 3 月 1 日以协议方式取得一地块的土地使用权，支付土地出让金 3000 万元，拆迁补偿费 1000 万元，5 月 20 日缴纳市政配套费 500 万元。当地契税税率为 4%。该企业应缴纳契税（　　）万元。

A. 120

B. 140

C. 160

D. 180

38. 总分机构汇总纳税时，一个纳税年度内总机构首次计算分摊税款时采用的分支机构营业收入、职工薪酬和资产总额数据与此后经过中国注册会计师确认的数据不一致时，正确的处理方法是（　　）。

A. 总机构及时向主管税务机关报告

B. 总机构根据中国注册会计师确认的数据予以调整

C. 分支机构及时向主管税务机关报告

D. 不作调整

39. 2025 年，居民李某发生大病医药费 15 万元，其中医保报销 7 万元，其余均为医保目录范围内的个人自付；其父亲发生大病医药费 9 万元，其中医保报销 5 万元，其余均为医保目录范围内的个人自付。李某大病医疗的税前最高可以扣除金额是（　　）万元。

A. 1.5

B. 6.5

C. 8

D. 9

40. 某公司 2024 年购进一处房产，2024 年 4 月 30 日用于投资联营（收取固定收入，不承担联营风险），投资期 3 年，2024 年取得本年固定收入 160 万元（不含增值税）。该房产原值 3000 万元，当地政府规定的房产计税余值的扣除比例为 30%。该公司 2024 年应缴纳的房产税为（　　）万元。

A. 21.2

B. 27.6

C. 29.7

D. 44.4

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

41. 非营利组织取得的下列收入，为企业所得税免税收入的有（　　）。

A. 以“买一赠一”方式得到的赠品

B. 不征税收入孳生的利息收入

C. 接受个人捐赠的收入

D. 因政府购买服务取得的收入

E. 按照省级以上财政部门规定收取的会费

42. 下列各项中，应按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税的有（　　）。

A. 企业支付给销售部门营销人员的年终奖

B. 个体工商户业主的工资

C. 企业支付给在本企业任职董事长的董事费

D. 电视剧制作单位支付给本单位编剧的剧本使用费

E. 企业支付给职工的过节费

43. 下列关于企业手续费及佣金支出的表述中，正确的有（　　）。

A. 保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，超过规定限额的部分，不允许结转以后年度扣除

B. 电信企业在发展客户过程中发生的手续费及佣金支出，不超过企业当年收入总额 5% 的部分，准予扣除

C. 企业不得将手续费及佣金支出计入回扣、业务提成、返利、进场费等费用

D. 企业已计入固定资产的手续费及佣金支出，可以在发生当期直接扣除

E. 企业支付的与其经营活动有关的手续费及佣金支出，可以直接冲减服务协议或合同金额

44. 下列关于特许权使用费表述正确的有（　　）。

A. 特许权使用费包括使用或有权使用工业、商业、科学设备取得的所得，即设备租金

B. 特许权使用费包括使用或有权使用有关工业、商业、科学经验的情报取得的所得

C. 在服务合同中，如果服务提供方在提供劳务的过程中使用了某些专门知识和技术，但并不许可这些技术使用权，则此类服务不属于特许权适用范围

D. 如果支付特许权使用费的人是缔约国一方居民，应认为特许权使用费发生在该缔约国

E. 特许权使用费不包括因侵权支付的赔偿款

45. 依据企业所得税相关规定，下列情形应视同销售的有（　　）。

A. 企业将自产的电脑捐赠给贫困小学

B. 企业将自产的设备出租给政府使用

C. 企业将购买的木材加工为高档家具

D. 企业将自建的商品房转为自用

E. 企业将自产的雨伞送给员工使用

46. 根据个人所得税的有关规定，下列各项中，应按照“经营所得”项目计算缴纳个人所得税的有（　　）。

A. 个人专营种植业、养殖业、饲养业取得的收入

B. 从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入

C. 个体工商户对外投资取得的股息所得

D. 出租车驾驶员向挂靠的出租汽车经营单位支付管理费，从事客货营运取得的收入

E. 出租车驾驶员采取单车承包或承租方式，从事客货营运取得的收入

47. 下列船舶，免征船舶吨税的有（　　）。

A. 因修理 24 小时内不上下客货的船舶

B. 自境外购买初次进口到港的载货船舶

C. 不可抗力在境内港口停泊的船舶

D. 非机动驳船

E. 国际组织驻华代表机构的船舶

48. 下列房产，免征房产税的有（　　）。

A. 民营企业办的职工幼儿园

B. 单独核算的公共租赁住房

C. 专门经营农产品的批发市场

D. 为居民供热所使用的厂房

E. 出售前房地产开发企业已自用的商品房

49. 居民个人取得下列各项所得中，适用 20% 比例税率的有（　　）。

A. 工资、薪金所得

B. 经营所得

C. 财产租赁所得

D. 财产转让所得

E. 利息、股息、红利所得

50. 下列资产损失确认证据中，不属于内部证据的有（　　）。

A. 业务合同

B. 企业核批文件

C. 专业鉴定报告

D. 对责任人的赔偿情况说明

E. 行政机关的公文

51. 根据一般反避税管理相关规定，下列情形中税务机关可启动一般反避税调查的有（　　）。

A. 具备合理商业目的、正常经营的跨境交易

B. 利用低税率避税地转移利润避税

C. 滥用公司组织形式规避纳税义务

D. 滥用税收协定条款

E. 滥用各项税收优惠政策

52. 下列占用土地的行为中，免征耕地占用税的有（　　）。

A. 农村烈士遗属在规定用地标准以内新建自用住宅占用耕地

B. 农村居民占用耕地新建住宅

C. 残疾军人在规定用地标准以内占用耕地新建住宅的

D. 学校教职工住房占用耕地

E. 养老院占用耕地

53. 甲企业 2022 年开始从事符合税法“三免三减半”企业所得税优惠的农村饮水安全工程新建项目，2022 年取得第一笔收入，2023 年开始盈利，2025 年甲企业将该项目转让给乙企业，乙企业当年未取得项目收入。下列关于甲、乙企业享受税收优惠政策的说法正确的有（　　）。

A. 乙企业受让后不能享受规定的减免税优惠

B. 甲企业从 2022 年开始享受“三免三减半”优惠政策

C. 乙企业以取得第一笔收入的年度作为“三免三减半”优惠政策的起始年度

D. 甲企业转让项目时应补缴免征的企业所得税税款

E. 甲企业享受“三免三减半”优惠事项无须向税务机关报备

54. 企业破产程序中税费征管事项，下列表述错误的有（　　）。

A. 税费债权以人民法院裁定受理破产申请之日为截止日计算确定

B. 企业因处置债务人财产发生的相关税费为共益债务

C. 需要开具发票的，管理人可以自己名义领用开具发票

D. 在办理税费事项时，可以使用管理人印章代替债务人公章

E. 因继续营业发生的相关税费为破产费用

55. 下列车船免征车船税的有（　　）。

A. 捕捞渔船

B. 悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆

C. 救护车

D. 警用车船

E. 插电式混合动力汽车

56. 根据个人所得税法的规定，专项附加扣除中关于扣除时间的下列说法不正确的有（　　）。

A. 学前教育阶段为子女年满 3 周岁当月至小学入学当月

B. 赡养老人为被赡养人年满 60 周岁的当月至赡养义务终止的当月

C. 学历教育为子女接受全日制学历教育入学的当月至全日制学历教育结束的当月

D. 技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育，为取得相关证书的当年

E. 在中国境内接受学历（学位）继续教育，同一学历（学位）继续教育的扣除期限最长不得超过 48 个月

57. 根据个人所得税法相关规定，下列转让行为应被视为股权转让收入明显偏低的有（　　）。

A. 不具有合理性的无偿转让股权

B. 申报的股权转让收入低于股权对应的净资产份额的

C. 申报的股权转让收入低于取得该股权所支付的价款和相关税费的

D. 申报的股权转让收入低于相同或相似条件下同行业的企业股权转让

E. 将股权转让给其子女，转让收入低于股权对应的净资产份额的

58. 下列属于免征印花税的有（　　）。

A. 贴息借款合同

B. 财产所有人将财产赠给事业单位

C. 个人与电子商务经营者订立的电子订单

D. 公共租赁住房经营管理单位购买住房作为公租房

E. 国际金融组织向我国企业提供的贷款所书立的合同

59. 下列各项中，按税法规定应缴纳契税的有（　　）。

A. 以抵债方式取得房屋产权

B. 为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务

C. 以获奖方式取得的房屋产权

D. 国家机关受赠的用于办公的土地

E. 银行业金融机构、金融资产管理公司接收抵债资产

60. 下列用地，免征城镇土地使用税的有（　　）。

A. 省级科技企业孵化器出租给在孵对象使用的土地

B. 盐场的生产厂房用地

C. 机场候机楼用地

D. 物流企业承租的大宗商品仓储设施用地

E. 棚户区改造安置住房建设用地

三、计算题（共 8 题，每题 2 分，共 16 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

甲企业为小规模纳税人，2024 年度发生部分经营业务如下：

（1）1 月以出让方式取得土地 4000 平方米，土地使用权出让合同记载的出让金额为 5000 万元，并约定当月交付。

（2）2 月委托施工企业在该土地上建造仓库，签订建设工程合同注明合同价款为 2500 万元。工程 9 月竣工，10 月办妥了验收手续。该仓库记载的原值为 8900 万元（已包含地价款）。

（3）3 月该企业因为生产规模扩大，购置了乙企业的仓库 1 栋，产权转移书据上注明的

不含税交易价格为 1500 万元，占地面积 300 平方米。该仓库原值为 1580 万元（其中与地上仓库相连的地下停车场原值为 200 万元），当月取得了房屋权属证书。

（4）6 月以 64 万元购买 2 辆货车和 1 辆挂车，货车每辆车整备质量 10 吨，挂车每辆车整备质量 8 吨，增值税专用发票注明日期 6 月 4 日。

（其他相关资料：已知当地省政府规定的房产税计算余值的扣除比例为 30%；契税税率 3%；城镇土地使用税税率 20 元 / 平方米；车船税年基准税额为货车整备质量每吨 90 元；甲企业适用“六税两费”优惠政策）

根据上述资料，回答下列问题。

61. 甲企业 2024 年应缴纳契税和车船税（　　）万元。

A. 195.13

B. 150.11

C. 195.15

D. 150.13

62. 甲企业 2024 年应缴纳城镇土地使用税（　　）万元。

A. 7.8

B. 4.25

C. 8.5

D. 3.9

63. 甲企业 2024 年应缴纳印花税（　　）元。

A. 20096

B. 20000

C. 36250

D. 23806

64. 甲企业 2024 年应缴纳房产税（　　）万元。

A. 14.32

B. 13.77

C. 10.09

D. 11.21

（二）

我国境内某居民企业（以下称该企业）在 A 国设立一分公司（以下称境外分公司），2023 年该企业境内应纳税所得额 -14.29 万元，境外分公司税后所得 10 万元，已在该国缴纳企业所得税 4.29 万元。2024 年该企业境内应纳税所得额 30 万元，境外分公司税后所得 14 万元，已在该国缴纳企业所得税 6 万元。该企业适用企业所得税税率 25%，境外分公司适用企业

所得税税率 30%。

根据上述资料，回答下列问题。

65. 2023 年度汇总纳税时，境外分公司所得抵免限额是（　　）万元。

A. 0

B. 3.00

C. 3.57

D. 4.29

66. 2024 年度汇总纳税时，境外分公司所得的抵免限额是（　　）万元。

A. 3.00

B. 3.50

C. 5.00

D. 6.00

67. 2024 年度汇总纳税时，境外分公司所得实际抵免的所得税税额是（　　）万元。

A. 3.00

B. 3.25

C. 5.00

D. 6.00

68. 2024 年度汇总纳税时，该企业实际应缴纳的企业所得税是（　　）万元。

A. 6.50

B. 7.50

C. 8.25

D. 9.00

四、综合分析题（共 12 题，每题 2 分，共 24 分。由单项选择题和多项选择题组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

（一）

某市一家高新技术企业为增值税一般纳税人，车间和仓库共占地 8 万平方米，车间年初原值 2600 万元，仓库年初原值 100 万元，主要生产销售打印纸。该产品以资源综合利用企业所得税优惠目录规定的资源为主要原材料。2024 年企业自行核算会计利润 1304.9 万元。经聘请税务师事务所审核，相关情况如下：

（1）销售打印纸取得不含税销售收入 6000 万元。

（2）6 月 30 日将仓库出租，合同约定租期为 7 月 1 日—12 月 31 日，当年取得不含税租金收入 20 万元，会计上计入其他业务收入。

（3）9 月购买节能节水专用设备（企业所得税优惠目录中的节能设备）并于当月投入使

用，该设备不含税金额 60 万元，税额 7.8 万元，取得了增值税专用发票。企业在会计处理上按 5 年直线法折旧，残值为 0，在税法上选择一次性扣除。

（4）管理费用中含业务招待费 60 万元；销售费用中含广告性质赞助支出 350 万元、业务宣传支出 50 万元；财务费用中含向独立非金融企业支付的年利息 42 万元，借款本金 600 万元。

（5）营业外支出中含固定资产毁损损失 11.3 万元，行政监管部门罚款 3 万元，产品对用户造成伤害，经法院判决，赔偿用户损失 5 万元。

（其他相关资料：金融企业同期同类贷款年利率为 5%；当地省人民政府规定计算房产余值的扣除比例为 30%；城镇土地使用税年税额 6 元 / 平方米；房产税和城镇土地使用税均已计入税金及附加）

根据上述资料，回答下列问题。

69. 企业 2024 年应缴纳的房产税和城镇土地使用税（　　）万元。

A. 70.68

B. 71.59

C. 72.24

D. 72.66

70. 下列关于该企业 2024 年应纳税所得额调整的数额中错误的是（　　）。

A. 利息支出应调增应纳税所得额 12 万元

B. 广告性质赞助支出无须调整应纳税所得额

C. 业务招待费应调增应纳税所得额 29.9 万元

D. 业务宣传费应调增应纳税所得额 50 万元

71. 该企业允许在企业所得税税前扣除的营业外支出是（　　）万元。

A. 15.00

B. 16.30

C. 18.00

D. 19.30

72. 该企业 2024 年度的企业所得税应纳税所得额是（　　）万元。

A. 182.40

B. 192.80

C. 692.80

D. 735.80

73. 该企业 2024 年度应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 85.65

B. 94.35

C. 95.62

D. 97.92

74. 该企业在享受高新技术企业优惠时，应妥善保管的资料有（　　）。

A. 年度计划

B. 前一个会计年度研发费用结构明细表

C. 知识产权相关材料

D. 高新技术企业资格证书

E. 高新技术企业认定资料

（二）

中国居民李某为某单位员工，2024 年发生了如下经济行为：

（1）李某每月扣缴“三险一金”后工资为 21000 元，此外所在单位为员工购买了符合规定的商业健康保险产品，金额为 3600 元 / 年。

（2）5 月购买福利彩票中奖 90 万元，通过县人民政府向贫困地区捐款 30 万元并取得相关捐赠票据。李某选择首先在本次中奖所得中直接扣除公益性捐赠项目，未扣除部分在综合所得汇算清缴时扣除。

（3）7 月因持有 2023 年 8 月 15 日购买的某 A 股上市公司股票 35000 股，取得该公司分红 6000 元；当月将该上市公司股票在公开市场上全部出售，取得股票转让所得 126000 元。

（4）12 月李某转让名下唯一住房，取得收入 89 万元，该房屋购于 2018 年 11 月，购房发票价税合计金额 45 万元。

（5）12 月李某取得全年一次性奖金 90000 元，李某选择不并入综合所得，单独计税。

（其他相关资料：李某为独生子，享受赡养老人专项附加扣除，其父亲在 2024 年 4 月年满 60 周岁，李某女儿正在上小学。除此之外，无其他专项附加扣除）

根据上述资料，回答下列问题。

75. 关于商业健康保险，下列表述中正确的有（　　）。

A. 应计入李某的工资、薪金总额中，按照 12000 元 / 年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除

B. 不并入李某综合所得，全额单独计算应纳税款

C. 不并入李某综合所得，单独按照 3% 的税率计算缴纳个人所得税

D. 应计入李某的工资、薪金总额中，扣除限额 2400 元 / 年可以从其工资中扣除，超过部分不予扣除

E. 应计入李某的工资、薪金总额中，扣除限额 200 元 / 月可以从其工资中扣除，超过部分不予扣除

76. 李某所在单位 2024 年对工资、薪金累计预扣预缴的个人所得税（　　）元。

A. 10800

B. 10140

C. 9480

D. 11700

77. 李某 2024 年取得的彩票中奖收入应缴纳个人所得税为（　　）万元。

A. 18

B. 12

C. 12.6

D. 15.84

78. 李某 2024 年取得的股票分红收入、股权转让和住房转让所得应缴纳个人所得税为（　　）元。

A. 600

B. 44600

C. 1200

D. 88600

79. 李某 2024 年取得全年一次性奖金应缴纳个人所得税为（　　）万元。

A. 6680

B. 6480

C. 8790

D. 900

80. 李某 2024 年综合所得应纳税额为（　　）元。

A. 7800

B. 8700

C. 10800

D. 11700

全国税务师职业资格考试

《税法（Ⅱ）》模拟预测卷（二）

（总分 140 分　考试时长 150 分钟）

一、单项选择题（共 40 题，每题 1.5 分，共 60 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 甲企业 2024 年发放的合理工资总额为 300 万元，实际发放的职工福利费 45 万元、工会经费 5 万元、职工教育经费 6 万元。2024 年企业申报所得税时就上述费用应调增应纳税所得额（　　）万元。

A. 3

B. 7.5

C. 8

D. 10.5

2. 根据企业所得税法规定，某居民企业兼有境内业务与境外业务，所有境外业务位于同一国家。下列有关境内、境外所得盈亏弥补的说法，正确的是（　　）。

A. 境外盈利不可以弥补企业当年的境内亏损

B. 境外盈亏可以互相弥补，境外盈利可以弥补境内亏损

C. 境外盈亏不得互相弥补，且境内外之间的盈亏也不得相互弥补

D. 境外盈亏可以互相弥补，对境外未弥补的亏损可以由境内盈利弥补

3. 实行查账征收的企业以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业以股权支付全部对价后，对企业所得税的相关处理中不正确的是（　　）。

A. 投资企业可以不选择适用递延纳税优惠政策

B. 投资企业未及时进行备案的，不得享受递延纳税优惠政策

C. 选择递延纳税政策的投资企业在转让股权时，按转让收入减去技术成果评估值的差额计算企业所得税

D. 被投资企业应按照技术成果投资入股时的评估值入账

4. 依据企业所得税的相关规定，下列表述中，正确的是（　　）。

A. 企业未使用的房屋和建筑物，不得计提折旧

B. 企业以经营租赁方式租入的固定资产，应当计提折旧

C. 企业盘盈的固定资产，以该固定资产的原值为计税基础

D. 企业自行建造的固定资产，以竣工结算前发生的支出为计税基础

5. 下列企业资产损失的相关证据中，属于特定事项的企业内部证据的是（　　）。

A. 企业的破产清算公告

B. 企业的资产盘点表

C. 公安机关的结案证明

D. 行政机关的公文

6. 甲企业持有丙企业 90% 的股权，共计 4500 万股，2024 年 12 月将其全部转让给乙企业。收购日甲企业持有丙企业每股资产的公允价值为 14 元，每股资产的计税基础为 12 元。在收购对价中乙企业以股权形式支付 55440 万元，以银行存款支付 7560 万元。假定符合特殊性税务处理的其他条件，企业所得税税率为 25%，甲企业转让股权应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 250

B. 270

C. 280

D. 300

7. 关于房地产开发经营业务企业所得税处理的说法，正确的是（　　）。

A. 已销售开发产品的计税成本，按当期已实现销售的可售面积和可售面积单位工程成本确认

B. 采取分期收款方式销售开发产品的，付款方提前付款的，按合同约定付款日期确认收入实现

C. 企业委托境外机构销售开发产品的，其支付境外机构的销售费用不超过委托销售收入 15% 的部分，准予据实扣除

D. 企业开发产品转为自用的，其实际使用时间累计未超过 12 个月又销售的，可以在税前扣除折旧费用

8. 依据企业所得税相关规定，企业开展的下列活动不适用研发费用加计扣除政策的是（　　）。

A. 新药配方研制活动

B. 家具企业进行产品设计研发

C. 制造企业研发新的加工工艺规程

D. 常规服务升级研究活动

9. 企业从事下列项目的所得，免征企业所得税的是（　　）。

A. 猪、兔的饲养

B. 牡丹花的种植

C. 淡水黄鱼的养殖

D. 高山绿茶的种植

10. 某药品制造企业 2025 年度申报销售收入 2500 万元，销售成本 2389 万元，管理费用 180 万元。因其收入账目混乱，主管税务机关确定以其成本费用为依据进行核定征收，核定应税所得率为 10%，则 2025 年应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 62.50

B. 71.36

C. 71.50

D. 0

11. 下列符合企业所得税特别纳税调整规定的是（　　）。

A. 税务机关依照规定进行特别纳税调整后，除了应当补征税款外，并按照规定征收滞纳金和罚款，以及加收利息

B. 加收的利息，应当按照税务机关发现该事项所属年度中国人民银行公布的人民币贷款基准利率加 5 个百分点计算

C. 预约定价安排适用于自企业提交正式书面申请年度的次年起 5 至 10 个连续年度的关联交易

D. 补征的税款、税收滞纳金不得在计算应纳税所得额时扣除

12. 企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终了之日起（　　）日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。

A. 7

B. 15

C. 30

D. 60

13. 根据企业所得税法律制度的规定，以下属于非居民企业的是（　　）。

A. 根据外国法律成立，实际管理机构在我国的甲公司

B. 根据我国法律成立，实际管理机构在我国的乙公司

C. 根据我国法律成立，在国外设立机构、场所的丙公司

D. 根据外国法律成立且实际管理机构在国外，在我国设立机构、场所的戊公司

14. 下列支出在计算企业所得税应纳税所得额时，准予按规定扣除的是（　　）。

A. 企业之间发生的管理费支出

B. 企业筹建期间发生的广告费支出

C. 企业内营业机构之间发生的租金支出

D. 企业内营业机构之间发生的特许权使用费支出

15. A、B 两家企业是关联企业，2025 年 5 月，B 企业从 A 企业借款 3000 万元，借款期限 6 个月，双方约定按照金融企业同类同期贷款年利率 6% 结算利息。本年度该公司无其他关联方借款，假设该企业 2025 年度各月平均权益投资为 300 万元。则当年不得扣除的关联方借款利息为（　　）万元。

A. 0

B. 54

C. 90

D. 120

16. 李某 2025 年 10 月、11 月仅在乙互联网平台取得劳务报酬，10 月收入 35000 元，11 月收入 30000 元，无免税收入、其他扣除、减免税额。平台按累计预扣法预扣个人所得税，李某 11 月当期应预扣预缴个人所得税为（　　）元。

A. 690

B. 1680

C. 1350

D. 990

17. 依据个人所得税法规定，下列选项中正确是（　　）。

A. 职工从宣告破产的企业取得的一次性安置费收入，限额免征个人所得税

B. 个人转让“新三板”挂牌公司非原始股取得的所得，暂免征收个人所得税

C. 对个人投资者持有创新企业 CDR 取得的股息红利所得，暂免征收个人所得税

D. 个体工商户年应纳税所得额不超过 200 万元的部分，暂免征收个人所得税

18. 王某持有 2025 年 9 月 1 日解禁的某上市公司股票，分别于 2025 年 7 月 1 日、2025 年 9 月 20 日取得股息红利 80 万元和 20 万元，2025 年 9 月 30 日转让了上述股票。两次股息所得合计应缴纳个人所得税（　　）万元。

A. 8

B. 10

C. 12

D. 20

19. 根据个人所得税相关规定，下列收入中表述正确的是（　　）。

A. 来源于任职公司的董事费收入，应按照“劳务报酬所得”项目征税

B. 作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖取得的所得，应按“财产转让所得”项目征收个人所得税

C. 编剧从任职的制作单位取得的剧本使用费，按照“特许权使用费”项目征收个人所得税

D. 出版社的专业作者撰写作品，由本社以图书形式出版而取得的稿费，应按“工资、薪金所得”项目征收个人所得税

20. 下列各项所得，免征个人所得税的是（　　）。

A. 个人的房屋租赁所得

B. 个人根据遗嘱继承房产的所得

C. 外籍个人取得的现金住房补贴所得

D. 个人退休后的再任职收入

21. 个人从事下列业务取得的收入中，按“经营所得”项目缴纳个人所得税的是（　　）。

A. 私营企业购买汽车并将其所有权转到股东名下

B. 承包、承租人对企业经营成果不拥有所有权，按合同（协议）规定取得一定所得的

C. 合伙企业的个人投资者对外投资取得的股息

D. 个人独资企业的个人投资者以企业资本金为妻子购买的汽车

22. 2024 年 4 月戚某作为人才被引入某公司，该公司将购置价 800000 元的一套住房以 300000 元的价格出售给戚某。戚某取得该住房应缴纳个人所得税（　　）元。

A. 21500

B. 37500

C. 52440

D. 145590

23. 下列各项中，不属于税收协定规定的专业性独立劳务范围的是（　　）。

A. 独立执业会计师提供审计服务

B. 独立艺术家商业演出活动

C. 企业正式雇佣的专职技术工程师

D. 独立建筑设计师方案设计服务

24. 境内某公司为增值税一般纳税人，2025 年 8 月 31 日将原值 1000 万元的企业自有房产出租给员工（个人）居住，截至 2025 年底共取得不含税租金收入 100 万元。当地房产原值减除比例为 20%，则该公司 2025 年度应缴纳房产税（　　）万元。

A. 1.33

B. 4

C. 7.33

D. 10.4

25. 2024 年 1 月某客运公司购进客车 12 辆，购买当月即投入使用，并取得了购货发票，缴纳了全年车船税，6 月 4 辆客车因质量问题退回厂家，7 月取得退货发票，当地政府规定该型号客车的车船税年税额为 2400 元 / 辆。该客运公司退货应获得车船税退税（　　）元。

A. 2400

B. 3600

C. 4200

D. 4800

26. 某航空企业经批准占用耕地 8000 平方米用于建设民用机场，其中飞机场跑道占用耕地 5000 平方米，停机坪占用耕地 1000 平方米，停车场占用耕地 1000 平方米，办公大楼占用耕地 1000 平方米。已知该地区耕地占用税适用税额为 6 元 / 平方米，则该航空企业应缴纳耕地占用税（　　）元。

A. 16000

B. 24000

C. 36000

D. 48000

27. 下列关于个人所得税所得来源地确定的相关规定，说法正确的是（　　）。

A. 因任职、受雇、履约等在中国境内提供劳务取得的由境外支付的所得属于来源于境外的所得

B. 对于担任境内居民企业的董事的个人，若只在境外履职，取得由境内支付的董事费属于来源于境外的所得

C. 个人境内工作期间在境外享受的公休假、个人休假的天数不计入境内工作天数

D. 在境内、境外单位同时担任职务的个人，在境内停留的当天不足 24 小时的，按半天计算境内工作天数

28. 个人取得的下列所得，免征个人所得税的是（　　）。

A. 县级人民政府颁发的教育方面的奖金

B. 按国家统一规定发放的补贴、津贴

C. 提前退休发放的一次性补贴

D. 转让国债的所得

29. 下列关于职工取得量化资产的个人所得税税务处理的表述中，说法不正确的是（　　）。

A. 职工个人以股份形式取得的仅作为分红依据，不拥有所有权的企业量化资产，不征收个人所得税

B. 职工个人以股份形式取得的拥有所有权的企业量化资产，按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税

C. 职工个人以股份形式取得的拥有所有权的企业量化资产，转让时取得的所得，按照“财产转让所得”项目征收个人所得税

D. 职工个人以股份形式取得的企业量化资产参与企业分配而获得的股息、红利所得，按照“利息、股息、红利所得”项目征收个人所得税

30. 个人股权转让价格明显偏低且无正当理由的，主管税务机关对其股权转让收入进行核定征收时首选的方法是（　　）。

A. 先进先出法

B. 加权平均法

C. 净资产核定法

D. 类比法

31. 下列各项中，不属于国际税法原则的是（　　）。

A. 无差异原则

B. 税收分享原则

C. 优先征税原则

D. 国际税收中性原则

32.《双支柱方案的声明》中的“支柱二”提出的最低税率是（　　）。

A. 10%

B. 12.5%

C. 15%

D. 20%

33. 关于印花税的计税依据，下列表述正确的是（　　）。

A. 运输合同以运输费用和装卸费用总额为计税依据

B. 以物易物方式进行商品交易签订的合同，以购销合计金额为计税依据

C. 建筑安装工程承包后又转包的，以承包总额扣除转包金额后为计税依据

D. 由定做人提供主要材料的加工合同，以加工费和主要材料金额合计为计税依据

34. 甲公司受托为乙公司加工一批产品，与乙公司签订合同，原材料金额 300 万元由甲公司提供，甲公司向乙公司收取不含税加工费 200 万元，但合同未分别记载金额。甲公司加工业务应缴纳的印花税合计为（　　）元。（合同金额不含增值税）

A. 2500

B. 1900

C. 2000

D. 1500

35. 下列房产，免征房产税的是（　　）。

A. 公园中的茶社房产

B. 物流企业大宗商品仓储房产

C. 施工期间基建工地的办公室

D. 城镇居民出租的商铺

36. 依据契税的相关规定，下列行为免征契税的是（　　）。

A. 受赠得到的房屋

B. 取得国有土地使用权

C. 以房抵债得到的房屋

D. 合伙企业的合伙人将其名下的房屋权属转移至合伙企业名下

37. 下列关于城镇土地使用税纳税人的表述中，不正确的是（　　）。

A. 土地使用权共有的，由共有各方分别缴纳城镇土地使用税

B. 在农村范围内使用土地的自然人不是城镇土地使用税的纳税人

C. 在城市郊区内使用土地的国家机关不属于城镇土地使用税的纳税人

D. 在城市范围内使用土地的外商投资企业属于城镇土地使用税的纳税人

38. 下列取得土地、房屋权属的情形，应缴纳契税的是（　　）。

A. 承受偿还债务方式转移房屋的

B. 受让土地经营权的

C. 受让土地承包经营权的

D. 婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋权属

39. 某市肉制品加工企业 2024 年占地 60000 平方米，其中办公占地 5000 平方米，生猪养殖基地占地 28000 平方米，肉制品加工车间占地 16000 平方米，企业内部道路及绿化占地 11000 平方米。当地城镇土地使用税单位税额每平方米 0.8 元。该企业全年应缴纳城镇土地使用税（　　）元。

A. 16800

B. 25600

C. 39200

D. 48000

40. 甲国一艘游艇 2025 年 3 月 20 日驶入我国某港口，游艇负责人无法提供净吨位证明文件，领取了停留期限为 30 日的船舶吨税执照。已知该游艇配置两台发动机，每台功率为 2000 千瓦。该国已与我国签订相互给予船舶税费最惠国待遇条款，船舶净吨位不超过 2000 吨，执照期限 30 日的优惠税率为 1.5 元 / 净吨，该游艇负责人应缴纳船舶吨税（　　）元。

A. 600

B. 300

C. 400

D. 250

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

41. 依据企业所得税相关规定，下列对所得来源地的确定，正确的有（　　）。

A. 销售货物所得，按照机构所在地确定

B. 提供劳务所得，按照劳务发生地确定

C. 不动产转让所得，按照不动产所在地确定

D. 股息、红利等权益性投资所得，按照分配所得的企业所在地确定

E. 动产转让所得，按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定

42. 根据企业所得税相关规定，企业下列支出超过税法规定扣除限额标准，准予向以后年度结转扣除的有（　　）。

A. 广告费支出

B. 公益性捐赠支出

C. 业务宣传费支出

D. 职工福利费支出

E. 职工教育经费支出

43. 某企业增值税一般纳税人，当年购进安全生产专用设备，投资额 200 万元，发生运输费用 10 万元。运抵工厂后，对设备的数据收集、数据存储、智能控制功能进行改进，发生支出 120 万元，以上均形成固定资产。以上专用设备和智能化改造符合企业所得税优惠，并取得相关凭证，设备当年投入使用。下列说法正确的有（　　）。

A. 专用设备投资额抵免税额 20 万元

B. 专用设备投资额抵免税额 21 万元

C. 智能化改造可以抵免税额 10.5 万元

D. 智能化改造可以抵免税额 12 万元

E. 企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后 5 个纳税年度内结转

44. 下列关于企业重组中债务重组的相关表述，正确的有（　　）。

A. 企业债务重组适用一般性税务处理规定债务人应当按照支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额，确认债务重组所得

B. 企业债务重组根据适用的条件不同，可分为一般性和特殊性税务处理方法

C. 企业债务重组适用特殊性税务处理规定要求企业债务重组必须具有合理的商业目的，且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的

D. 企业债务重组适用特殊性税务处理规定要求企业债务重组确认的应纳税所得额需占企业当年应纳税所得额 30% 以上

E. 企业债务重组适用特殊性税务处理规定要求企业债务重组后的连续 12 个月内不得改变重组资产原来的实质性经营活动

45. 根据企业所得税的相关规定，下列关于企业政策性搬迁所得税的相关处理，说法正确的有（　　）。

A. 企业由于搬迁处置存货而取得的收入，应按正常经营活动取得的收入进行所得税处理，不作为企业搬迁收入

B. 企业在搬迁期间发生的购置资产支出，可以从搬迁收入中扣除

C. 企业在搬迁期间发生的搬迁收入和搬迁支出，可以暂不计入当期应纳税所得额，而在完成搬迁的年度，对搬迁收入和支出进行汇总清算

D. 企业以前年度发生尚未弥补的亏损的，凡企业由于搬迁停止生产经营无所得的，从搬迁年度当年起，至搬迁完成年度前一年度止，可作为停止生产经营活动年度，从法定亏损结转弥补年限中减除

E. 企业发生政策性搬迁的，迁出地和迁入地主管税务机关发生变化的，由迁入地主管税务机关负责企业搬迁清算

46. 根据企业所得税相关规定，下列支出应作为长期待摊费用进行税务处理的有（　　）。

A. 融资租入固定资产的租赁费支出

B. 租入固定资产的改建支出

C. 固定资产的大修理支出

D. 已提足折旧的固定资产改建支出

E. 未提足折旧的固定资产改建支出

47. 下列关于个人取得拍卖收入的表述，正确的有（　　）。

A. 作者将自己的文字作品手稿原件或复印件拍卖取得的所得，按“财产转让所得”征税

B. 对个人财产拍卖所得征收个人所得税时，以该项财产最终拍卖成交价格为其转让收入额

C. 纳税人按照规定实际支付的拍卖费（佣金）、鉴定费、评估费、图录费、证书费可在税前扣除

D. 纳税人如不能提供合法、完整、准确的财产原值凭证，不能正确计算财产原值的，按转让收入额的 2%征收率计算缴纳个人所得税

E. 个人财产拍卖所得应纳的个人所得税税款，由拍卖单位负责代扣代缴

48. 下列各项中，应按照“经营所得”缴纳个人所得税的有（　　）。

A. 个人独资企业的投资者以企业资本金为本人购买与生产经营无关的住房

B. 承包、承租人对企业经营成果不拥有所有权，仅按合同规定取得的所得

C. 从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入

D. 个人独资企业对外投资分回来的股息

E. 个人从事彩票代销业务而取得的所得

49. 个人取得的下列利息收入中，免征个人所得税的有（　　）。

A. 企业债券利息收入

B. 教育储蓄存款利息收入

C. 国债利息收入

D. 证券交易结算资金利息收入

E. 铁路债券利息收入

50. 根据个人所得税的有关规定，下列捐赠支出中，准予在个人所得税税前全额扣除的有（　　）。

A. 个人直接对某学校的捐赠

B. 个人通过国家机关向教育事业的捐赠

C. 个人通过中国医药卫生事业发展基金会用于公益救济性的捐赠

D. 个人通过非营利性社会团体对公益性青少年活动场所的捐赠

E. 个人通过非营利性的社会团体向福利性老年服务机构的捐赠

51. 根据个人所得税的相关规定，在计算个体工商户的应纳税所得额时，不允许在税前扣除的支出有（　　）。

A. 税收滞纳金

B. 个人所得税税款

C. 向投资者个人发放的工资

D. 与生产经营有关的修理费用

E. 个体工商户在经营过程中允许抵扣的增值税

52. 根据《中新税收协定》，与国际运输业务密切相关的下列收入中，应作为国际运输收入的有（　　）。

A. 从市区至机场运送旅客取得的收入

B. 以光租形式出租船舶取得的租赁收入

C. 直接将货物发送至购货者取得运输收入

D. 为其他国际运输企业代售客票取得的收入

E. 仅为其承运旅客提供中转住宿而设置旅馆取得的收入

53. 下列关于国际避税的表述，正确的有（　　）。

A. 转让定价是跨国企业进行国际避税的常用手段

B. 跨国公司在高税国投资常利用转让定价手段进行避税

C. 跨国公司集团通过内部转让价格处理关联交易，将费用和成本从低税区转移至高税区，将利润从高税区转移至低税区，以减轻整个集团在全球负担的关税和所得税

D. 自然人可以通过移居利用税法中的居住时间标准避免成为高税区的税收居民从而躲避或减轻纳税义务

E. 国际避税地是指能够为纳税人提供所得税或财产税国际避税机会的国家或地区

54. 下列凭证，免征印花税的有（　　）。

A. 金融机构与小型企业签订的借款合同

B. 与高校学生签订的学生公寓租赁合同

C. 未履行的应税合同

D. 国际金融组织向中国企业提供贷款书立的借款合同

E. 个人与电商平台订立的商品订单

55. 下列情形中，应由房产代管人或者使用人缴纳房产税的有（　　）。

A. 房屋产权出典的

B. 房屋产权未确定的

C. 房屋租典纠纷未解决的

D. 房屋承典人不在房屋所在地的

E. 房屋产权所有人不在房屋所在地的

56. 下列各项中，符合车船税征收管理规定的有（　　）。

A. 车船税按年申报，分月计算，一次性缴纳

B. 车船税纳税义务发生时间为取得车船所有权或管理权的次月

C. 车船税的纳税义务发生时间为取得车船所有权或管理权的当月

D. 扣缴义务人代收代缴车船税的，纳税地点为扣缴义务人所在地

E. 依法不需要办理登记的车船，车船税的纳税地点为车船的所有人或者管理人所在地

57. 下列情形中，免征契税的有（　　）。

A. 纳税人互换房屋价格差额明显偏低且无正当理由的

B. 非法定继承人继承房屋权属

C. 债权人承受破产企业土地以抵偿债务的

D. 售后回租合同期满，承租人回购原土地权属

E. 金融租赁公司开展售后回租业务，承受承租人房屋权属

58. 下列关于城镇土地使用税征收管理的说法，正确的有（　　）。

A. 城镇土地使用税按年计算、年终缴纳

B. 征收的耕地自批准征收之日起缴纳城镇土地使用税

C. 纳税人新征用的非耕地，自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税

D. 通过招标、拍卖、挂牌方式取得的非耕地建设用地，合同已约定交付土地时间，从合同约定交付之次月起缴纳城镇土地使用税

E. 纳税人购置存量房，自房地产权属机关登记签发房屋权属证书的次月起缴纳城镇土地使用税

59. 下列关于耕地占用税相关政策的表述中，正确的有（　　）。

A. 农村烈士遗属，在规定用地标准以内新建自用住宅，免征耕地占用税

B. 农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，免征耕地占用税

C. 小型微利企业已依法享受耕地占用税其他优惠政策的，不得叠加享受“六税两费”优惠政策

D. 纳税人在批准临时占用耕地期满之日起 1 年内依法复垦，恢复种植条件的，全额退还已经缴纳的耕地占用税

E. 医疗机构内职工住房占用耕地的，免征耕地占用税

60. 下列船舶，免征船舶吨税的有（　　）。

A. 应纳税额为人民币 100 元的船舶

B. 自境外购买取得船舶所有权初次进口到港的空载船舶

C. 进入港口避难，并不上下客货的船舶

D. 捕捞、养殖渔船

E. 船舶吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶

三、计算题（共 8 题，每题 2 分，共 16 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

位于某市郊区的物流公司为小型微利企业，占地面积共计 20000 平方米，其中：办公区占地 18000 平方米，职工医院占地 600 平方米，幼儿园占地 400 平方米，内部绿化区占地 1000 平方米。2024 年发生以下占地情形：

（1）经有关部门批准，3 月新征用耕地 20000 平方米用于建设大宗商品仓储设施，当月收到办理占用耕地手续的书面通知并签订土地使用权出让合同。政府减免出让金 1800 万元、市政建设配套费用 150 万元后，公司实际缴纳出让金 1200 万元。另支付土地补偿费、青苗补偿费和地上附着物补偿费共计 500 万元。

（2）4 月底无偿使用某免税单位占地面积为 6000 平方米的房产，用于存储大宗商品，使用期一年。

（3）6 月 10 日购入新货车 10 辆，每辆整备质量 8 吨。

（其他相关资料：当地适用城镇土地使用税年税额为 6 元 / 平方米；耕地占用税税额为 20 元 / 平方米；契税税率为 3%；车船税年基准税额为货车每吨年税额 60 元；该企业适用“六税两费”优惠政策）

根据上述资料，回答下列问题。

61. 2024 年该物流公司征用耕地应缴纳耕地占用税（　　）万元。

A. 20

B. 30

C. 33.33

D. 40

62. 2024 年该物流公司取得耕地的土地使用权应缴纳契税（　　）万元。

A. 36

B. 51

C. 105

D. 109.5

63. 2024 年该物流公司应缴纳城镇土地使用税（　　）万元。

A. 6.3

B. 5.93

C. 5.1

D. 6.15

64. 2024 年该物流公司应缴纳车船税（　　）元

A. 1200

B. 2400

C. 4800

D. 2800

（二）

境外某公司为扩展业务，2023 年初在我国设立代表处作为常驻代表机构，主要从事我国及“一带一路”沿线国家与总公司产品销售、材料采购有关的联络活动等。2024 年 4 月，主管税务机关进行税务检查时发现代表处账簿设置不健全，收入无法查实，但经费支出项目记载完整，决定采用税法规定的最低利润率对该代表处 2023 年应纳企业所得税进行核定征收。2023 年该代表处发生的相关事项如下：

（1）1 月租入办公场所，支付全年租赁费用 120 万元。

（2）2 月对租赁的办公场所进行装修，发生装修费用 6 万元，租期为 5 年。

（3）3 月购进办公用电脑一批，支出 5 万元。

（4）5 月通过公益性社会组织向目标脱贫地区捐款 10 万元。

（5）8 月为总公司从中亚某国购买材料，支付采购费和运输费用 10 万元；同月领取总公司运至中国的样品并支付报关费、仓储费 5 万元。

（6）全年发生人员工资、福利费用 20 万元。

（7）通过调取银行对账单，得知代表处 2023 年银行账户存款的利息收入为 15 万元。

根据上述资料，回答下列问题。

65. 核定征收 2023 年企业所得税时，采用的核定利润率为（　　）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

66. 下列关于常驻代表机构所得税的处理，正确的是（　　）。

A. 租赁费应计入经费支出换算收入计税

B. 常驻代表机构取得来自境外的所得，不征收企业所得税

C. 租赁的办公场所发生装修费用在 5 年内分期作为经费支出换算收入计税

D. 对目标脱贫地区的捐赠支出，一次性作为经费支出额换算收入计税

67. 核定征收 2023 年企业所得税时，该代表处经费支出总额为（　　）万元。

A. 122

B. 151

C. 166

D. 176

68. 经核定征收，2023 年该代表处应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 6.34

B. 7.32

C. 16.6

D. 19.52

四、综合分析题（共 12 题，每题 2 分，共 24 分。由单项选择题和多项选择题组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

（一）

中国公民张先生为国内某企业高级技术人员，2024 年 1—12 月取得的收入情况如下：

（1）每月扣除“三险一金”后取得工资收入 18400 元。

（2）3 月转让其 2019 年购买的三居室精装修房屋一套，售价 230 万元，不含增值税，转让过程中支付可在税前扣除的相关税费 13.8 万元。该套房屋的购进价为 100 万元，购房过程中支付的相关税费为 3 万元。所有税费支出均取得合法凭证。

（3）6 月因提供重要线索，协助公安部门侦破某重大经济案件，获得公安部门奖金 2 万

元，已取得公安部门提供的获奖证明材料。

（4）8 月参加某商场组织的抽奖活动，取得中奖收入 30000 元。将其中的 10000 元通过市教育局捐赠给贫困地区。

（5）9 月从持有 5 个月的某上市公司股票分得股息 1500 元，从银行取得银行存款利息 3000 元，从未上市某投资公司分得股息 2000 元。

（6）11 月，因帮助公司解决了技术难题，获得公司奖金 60000 元。

（7）12 月，取得一次性劳务报酬收入 20000 元。

已知：张先生的独生女就读于某大学二年级；和妻子的首套住房贷款合同于 2024 年 1 月底终止（20 年内）；子女教育和住房贷款专项附加扣除约定由张先生税前扣除。张先生父母年纪均已过 60 周岁，与其姐姐约定平均分摊扣除赡养老人支出；当年发生购买保健药品支出 20000 元（与基本医保不相关）。

根据上述资料，回答下列问题。

69. 张先生转让房屋所得应缴纳的个人所得税（　　）元。

A. 226500

B. 520000

C. 226400

D. 230000

70. 张先生从公安部门获得的奖金应缴纳的个人所得税（　　）元。

A. 4500

B. 5260

C. 0

D. 705

71. 张先生中奖所得应缴纳的个人所得税（　　）元。

A. 4500

B. 4200

C. 4400

D. 5000

72. 张某 12 月份取得股息、利息应缴纳个人所得税（　　）元。

A. 550

B. 650

C. 750

D. 850

73. 下列关于张先生享受符合规定的专项附加扣除的表述中，错误的有（　　）。

A. 针对子女教育支出，张先生每个月最多可以扣除 2000 元

B. 针对住房贷款利息支出，张先生最多只能在 1 月扣除 1000 元

C. 针对赡养老人支出，张先生每个月最多可以扣除 3000 元

D. 张先生购买保健药品支出按照大病医疗限额扣除

E. 张先生可以同时享受住房贷款利息和住房租金两项专项附加扣除

74. 张某 2024 年综合所得应缴纳个人所得税（　　）元。

A. 21840

B. 22040

C. 10860

D. 18640

（二）

位于市区的甲化妆品制造企业为增值税一般纳税人，2024 年自行核算的销售（营业）收入为 9000 万元，销售（营业）成本 4000 万元，税金及附加 600 万元，期间费用 4000 万元，其他支出合计 400 万元，甲企业自行计算利润总额与应纳税所得额均为 0。2025 年 3 月聘请某税务师事务所对其纳税情况进行咨询时发现如下情况：

（1）2 月 18 日甲企业受赠一台新的生产设备，未取得增值税专用发票，在当月投入使用，相关合同单据证明其市场价 620 万元（含增值税），甲企业直接计入资本公积，并将其价值在当年一次性列入成本费用扣除。

（2）漏记一笔销售高档化妆品不含税收入 500 万元，成本已核算，但是未缴纳相关税费。

（3）管理费用中包含业务招待费 78 万元。

（4）销售费用中包含广告费和业务宣传费 1500 万元。

（5）成本、费用中含实发工资总额 1200 万元、职工福利费 180 万元、职工工会经费 28 万元、职工教育经费 40 万元。

（6）财务费用中含 2024 年 1 月 1 日向某工业企业（非关联企业）借款 1000 万元所支付的全年借款利息 100 万元（金融企业同期同类贷款年利率为 7%）。

（其他资料：甲企业向税务机关备案的生产设备残值率为 5%，折旧年限按照税法规定最低折旧年限计算；存在上年超支结转的职工教育经费 2.7 万元；高档化妆品消费税税率为 15%；不考虑地方教育附加）

根据上述资料，回答下列问题。

75. 甲企业发生的下列税费中，可以在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的有（　　）。

A. 增值税

B. 消费税

C. 城市维护建设税

D. 教育费附加

E. 企业所得税

76. 甲企业的会计利润（　　）万元。

A. 1601.92

B. 1031

C. 1676.92

D. 1120

77. 甲企业广告费和业务宣传费、业务招待费合计应调整应纳税所得额（　　）万元。

A. 0

B. 31.2

C. 30.5

D. 106.2

78. 甲企业三项经费合计应调整应纳税所得额（　　）万元。

A. 12

B. 9.3

C. 16

D. 13.3

79. 甲企业利息支出应调整应纳税所得额（　　）万元。

A. 0

B. 70

C. 30

D. 100

80. 甲企业 2024 年应缴纳企业所得税（　　）万元。

A. 419.11

B. 416.93

C. 421.66

D. 276.38

附表

▶ 个人所得税税率

表 1　综合所得适用税率表

级数	全年应纳税所得额	税率	速算扣除数 / 元
1	不超过 36 000 元的	3%	0
2	超过 36 000 元至 144 000 元的部分	10%	2 520
3	超过 144 000 元至 300 000 元的部分	20%	16 920
4	超过 300 000 元至 420 000 元的部分	25%	31 920
5	超过 420 000 元至 660 000 元的部分	30%	52 920
6	超过 660 000 元至 960 000 元的部分	35%	85 920
7	超过 960 000 元的部分	45%	181 920

表 2　居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用税率表

级数	累计预扣预缴应纳税所得额	预扣率	速算扣除数 / 元
1	不超过 36 000 元的	3%	0
2	超过 36 000 元至 144 000 元的部分	10%	2 520
3	超过 144 000 元至 300 000 元的部分	20%	16 920
4	超过 300 000 元至 420 000 元的部分	25%	31 920
5	超过 420 000 元至 660 000 元的部分	30%	52 920
6	超过 660 000 元至 960 000 元的部分	35%	85 920
7	超过 960 000 元的部分	45%	181 920

表 3　非居民个人工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得适用税率表

级数	应纳税所得额	税率	速算扣除数 / 元
1	不超过 3 000 元的	3%	0
2	超过 3 000 元至 12 000 元的部分	10%	210
3	超过 12 000 元至 25 000 元的部分	20%	1 410
4	超过 25 000 元至 35 000 元的部分	25%	2 660
5	超过 35 000 元至 55 000 元的部分	30%	4 410
6	超过 55 000 元至 80 000 元的部分	35%	7 160
7	超过 80 000 元的部分	45%	15 160

表 4　居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用税率表

级数	预扣预缴应纳税所得额	预扣率	速算扣除数 / 元
1	不超过 20 000 元的	20%	0
2	超过 20 000 元至 50 000 元的部分	30%	2 000
3	超过 50 000 元的部分	40%	7 000

表 5　经营所得适用税率表

级数	全年应纳税所得额	税率	速算扣除数 / 元
1	不超过 30 000 元的	5%	0
2	超过 30 000 元至 90 000 元的部分	10%	1 500
3	超过 90 000 元至 300 000 元的部分	20%	10 500
4	超过 300 000 元至 500 000 元的部分	30%	40 500
5	超过 500 000 元的部分	35%	65 500

▶ 印花税税率

凭证、合同类型	税率
借款合同、融资租赁合同	0.05‰
买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同和商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据	0.3‰
土地使用权出让书据、土地使用权、房屋等建筑物、构筑物所有权转让书据和股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税的）	0.5‰
租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同和证券交易	1‰
营业账簿	0.25‰